

ประเด็นถามตอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
1		นิยาม
1.1	ถาม ตอบ	“อาหารในภาชนะบรรจุ” มีลักษณะอย่างไร อาหารในภาชนะบรรจุเป็นอาหารที่มีภาชนะหุ้ม ห่อ ปิดผนึก หรือด้วยวิธีใดๆที่มีลักษณะทำนองเดียวกันอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมจำหน่าย
1.2	ถาม ตอบ	“แบ่งบรรจุ” มีลักษณะอย่างไร การแบ่งบรรจุเป็นการแบ่งอาหารที่ผลิตเรียบร้อยแล้วที่บรรจุในภาชนะบรรจุเดิมมาใส่ภาชนะบรรจุใหม่ในลักษณะการเปลี่ยนแปลงภาชนะบรรจุ โดยต้องไม่มีการทำ ผสม ปُرุงแต่งอาหารนั้น ทั้งนี้สถานที่แบ่งบรรจุดังกล่าว ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อนุญาตและต้องแสดงข้อมูลผู้ผลิต(แบ่งบรรจุ) บนฉลากให้สอดคล้องกับเลขสถานที่ผลิตของผู้แบ่งบรรจุนั้น
1.3	ถาม ตอบ	กรณีนำอาหารเข้ามาเพื่อจำหน่ายแล้วทำการเปลี่ยนฉลากก่อนจำหน่ายให้กับผู้บริโภคในประเทศไทยโดยไม่มีการเปลี่ยนภาชนะบรรจุ การกระทำดังกล่าวจะถือว่าเป็นการ “แบ่งบรรจุ” ตามคำนิยามหรือไม่ ไม่ถือว่าเป็นการแบ่งบรรจุ เนื่องจากการจัดทำฉลากขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก โดยยังคงเป็นอาหารที่ผลิตในต่างประเทศและบรรจุในภาชนะบรรจุเดิมเพียงแต่แสดงฉลากให้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข
1.4	ถาม ตอบ	ผู้ผลิตกับผู้ปรุงมีความหมายเหมือนกันหรือไม่ เหมือนกัน เนื่องจากการปรุงเป็นลักษณะหนึ่งในการผลิตหรือทำอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดนิยามคำว่า “ผลิต” ว่าหมายถึงการทำ ผสม ปُرุงแต่ง และแบ่งบรรจุ
1.5	ถาม ตอบ	อาหารในภาชนะบรรจุมีกี่ลักษณะ ตัวอย่างของภาชนะบรรจุแต่ละประเภทมีอะไรบ้าง (1) ภาชนะห่อหุ้มอาหารทุกส่วนอย่างมิดชิด โดยภาชนะบรรจุนั้นอาจทึบแสง โปร่งใส หรือโปร่งแสง เมื่อมีการเคลื่อนย้ายอาหารที่ห่อหุ้มด้วยภาชนะบรรจุดังกล่าวแล้ว อาหารไม่หลุดออกจากภาชนะบรรจุนั้น ตัวอย่างเช่น กระป๋อง ถ้วยพลาสติกหรือโพนมีฝาปิดบรรจุขนมปังสำเร็จรูป หรือถุงอะลูมิเนียมฟอยล์หรือถุง เมทัลไลซ์บรรจุขนมขบเคี้ยว ถังและฝาพลาสติกใส่แกงกะทิ กระบอกรมมีฝาปิด ข้าวหลามมีจุปิด กล่อง พลาสติกหรือกล่องกระดาษ เป็นต้น (2) ภาชนะห่อหุ้มเฉพาะบางส่วน โดยที่อาหารไม่หลุดออกจากภาชนะบรรจุเมื่อมีการเคลื่อนย้าย เช่น ถูต๋า ข่ายใส่ผลไม้ ซะลอมใส่ผลไม้ แซงขนมจีนที่มีพลาสติกคลุมด้านบน ถาดขนมหม้อแกงที่มีพลาสติกคลุมด้านบน
1.6	ถาม ตอบ	ผู้จำหน่ายหมายถึงใคร พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดนิยาม “จำหน่าย” หมายความว่ารวมถึง ขาย จำหน่าย แจก หรือ แลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในทางการค้า หรือการมีไว้เพื่อจำหน่ายด้วย ดังนั้นผู้จำหน่าย หมายถึง บุคคล หรือนิติบุคคลที่กระทำการดังกล่าวข้างต้น
1.7	ถาม ตอบ	ผู้ปรุงอาหาร หมายถึงอะไร ผู้ประกอบการที่ทำอาหารเพื่อบริการอาหารในร้านอาหารนั้น เช่น ร้านอาหารตามสั่ง ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

ข้อ		ประเด็นคำถาม
2		อาหารที่ได้รับการยกเว้นการแสดงผล ข้อ 3 และการยกเว้นการแสดงผลข้อมูลบางรายการในข้อ 5
2.1	ถาม	อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ที่จำหน่ายโดยต่อผู้บริโภค ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงผลอาหารเช่นเดียวกับอาหารสดที่ผ่านกรรมวิธี ในข้อ 3 (2) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) หรือไม่
	ตอบ	อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายต่อผู้บริโภค ไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงผลตามประกาศฯ (ฉบับที่ 450) (ดูได้ในข้อ 3 (2) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450)) อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายที่ไม่ได้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคได้รับการยกเว้นการแสดงผลในข้อ 3 (2) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) ได้แก่ อาหารสดที่ผ่านกรรมวิธีการแกะ ข้าหละ ตัดแต่ง หรือวิธีการอื่นใดเพื่อการลดขนาดที่บรรจุในภาชนะที่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้โดยจะแช่เย็นหรือไม่แช่เย็นก็ได้ ไม่ต้องแสดงผลตามประกาศฯ (ฉบับที่ 450)
2.2	ถาม	อาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีที่ผู้ปรุงจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภค และมีการนำไปฝากจำหน่ายที่สถานที่อื่นหรือมีผู้รับซื้อไปจำหน่ายที่สถานที่อื่นด้วย ต้องแสดงผลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากหรือไม่
	ตอบ	ต้องแสดงผลตามประกาศฯ (ฉบับที่ 450) และ (ฉบับที่ 237) เนื่องจากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของการยกเว้นในข้อ 3 (1) และ 3 (4) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450)
2.3	ถาม	อาหารสดที่ไม่ผ่านกรรมวิธีใดๆ หรืออาหารสดที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุในภาชนะไม่สามารถมองเห็นสภาพของอาหารสดนั้นได้ ได้รับการยกเว้นการแสดงผลตามประกาศนี้หรือไม่
	ตอบ	ไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงผลตามประกาศฉบับนี้ เนื่องจากผู้บริโภคไม่มีข้อมูลในการตัดสินใจในการเลือกซื้อได้
2.4	ถาม	ผลไม้ตัดแต่งบรรจุกล่องมองไม่เห็นข้างใน และขายในร้านอาหารยกเว้นการแสดงผลตามประกาศนี้หรือไม่ตามข้อ 3 (4)
	ตอบ	หากผลิตและจำหน่ายเพื่อบริการในร้าน หรือสถานบริการอื่นๆ อยู่ในข่ายที่ได้รับการยกเว้นการแสดงผลตามข้อ 3 (4) แต่หากมีการนำไปจำหน่าย ณ สถานที่อื่น ซึ่งจำหน่ายโดยบุคคลอื่นมิใช่ผู้ผลิต เช่น ห้างสรรพสินค้า ต้องแสดงผลตามประกาศฉบับนี้
2.5	ถาม	อาหารใดที่ไม่ถูกบังคับให้ต้องแสดงผลตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงผลของอาหารในภาชนะบรรจุ
	ตอบ	1. เกลือบริโภค สุรา เนื่องจากมีการกำหนดการแสดงผลให้ปฏิบัติตามประกาศเฉพาะเท่านั้น 2. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อการส่งออก และเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทที่ผลิตเพื่อการส่งออก เนื่องจากประกาศว่าด้วยเรื่องอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทกำหนดว่าไม่ใช่บังคับกับอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการส่งออกซึ่งรวมความถึงการปฏิบัติตามประกาศว่าด้วยเรื่อง การแสดงผล
2.6	ถาม	กรณีโรงงานผลิตอาหารเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปรุงอาหาร เช่น ผลิตมันฝรั่งแช่แข็งในภาชนะบรรจุ ขอสไลในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทส่งให้กับร้านอาหารจำพวก Fast Food จะได้รับการยกเว้นการแสดงผลตามข้อ 3 (4) ของประกาศฯ หรือไม่
	ตอบ	ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากไม่เป็นอาหารที่ผลิตและจำหน่ายเพื่อบริการของร้านภายในร้านของตนเอง แต่เป็นอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ปรุงอาหารจึงต้องแสดงผลตามข้อ 5 ของประกาศฯ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
2.7	ถาม	กรณีสายการบิน ผลิตอาหารพร้อมบริโภคแช่แข็งเพื่อบริการลูกค้าบนสายการบิน จะต้องจัดทำฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากหรือไม่อย่างไร
	ตอบ	กรณีผลิตอาหารเพื่อบริการบนเครื่องบินของสายการบินได้รับการยกเว้นตาม ข้อ 3 (4) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ แต่หากสายการบินขอรับเลขสารบบอาหาร จะต้องแสดงฉลากตามประกาศฯ ฉบับนี้ ตามความในวรรคท้ายของข้อ 5 ของประกาศฯ รวมถึงกรณีการจ้างผลิต ผู้ผลิตที่ได้รับการจ้างจะต้องปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว
2.8	ถาม	ฉลากอาหารที่มีใช้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จำหน่ายอาหาร หมายถึงกรณีใด
	ตอบ	ฉลากอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอาหาร ซึ่งขออนุญาตผลิตอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ.2522 โดยมีใบอนุญาตผลิตอาหารทั้งที่เข้าข่ายโรงงาน และไม่เข้าข่ายโรงงาน
2.9	ถาม	ฉลากอาหารที่จำหน่ายให้กับร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรม โรงเรียน สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล สถานที่อื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน เข้าข่ายได้รับการยกเว้นแสดงฉลากบางรายการตามวรรคท้ายของข้อ 5 ของประกาศฯ หรือไม่
	ตอบ	กรณีดังกล่าวไม่ได้รับการยกเว้นตามวรรคท้ายของข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นอาหารที่จำหน่ายให้ผู้ปรุง
2.10	ถาม	ฉลากอาหารที่มีใช้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จำหน่ายอาหาร แสดงฉลากอย่างไร
	ตอบ	การแสดงฉลากสามารถแสดงข้อมูลบางรายการ ได้แก่ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้นำเข้า ฯ ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก วันเดือนปีที่หมดอายุหรือควรบริโภคก่อน โดยอาจแสดงเป็นภาษาอังกฤษแทนก็ได้ อย่างไรก็ตามต้องมีการแสดงรายละเอียดเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่าย ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่ายทุกครั้ง และยกเว้นการแสดงปริมาณของส่วนประกอบเป็นร้อยละไว้ที่ฉลากหรือคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่าย สำหรับกรณีผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหาร เพื่อใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของตนเอง หรือผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าอาหารจำหน่ายให้แก่ ผู้แปรรูปอาหาร โดยมีข้อตกลงการให้ข้อมูลส่วนประกอบเป็นร้อยละดังกล่าวไว้แล้ว เช่น เอกสารหรือหนังสือของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าที่แสดงถึงรูปแบบหรือวิธีการให้ข้อมูลส่วนประกอบ เป็นร้อยละให้แก่ผู้ซื้ออาหารเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร
2.11	ถาม	อาหารในภาชนะบรรจุที่ผู้ผลิตผู้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลาก
	ตอบ	อาหารในภาชนะบรรจุที่ผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายอาหารนั้นให้กับผู้บริโภคโดยตรง และสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารนั้น ๆ แก่ผู้บริโภคได้ในขณะจำหน่าย ผ่านทางระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook หรือ Line หรือ Tiktok หรือ Instagram ของผู้ผลิตหรือผู้ปรุงที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ได้รับยกเว้นไม่ต้องแสดงฉลาก ซึ่งไม่รวมถึงผู้จำหน่ายที่นำผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายผ่านช่องทาง Facebook หรือ Line หรือ Tiktok หรือ Instagram ทั้งนี้ ผู้ผลิตหรือผู้ปรุงหรือผู้จำหน่ายที่มีการฝากจำหน่ายกับลาซาลาหรือช้อปปี้หรือร้านจำหน่ายในทำนองเดียวกันจะไม่ได้รับการยกเว้น (กรณีมีการฝากจำหน่าย ลาซาลาหรือช้อปปี้จะต้องแสดงฉลากอาหารด้วย)

ข้อ		ประเด็นคำถาม
3		ขอข่ายการบังคับ
3.1	ถาม ตอบ	ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์อาหารบางชนิดมีข้อกำหนดอยู่ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้นๆ เช่น “ยกเว้นการแสดงผลตามข้อ 3 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก และให้การแสดงผลเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะ” ต่อมาประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ถูกยกเลิกโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงผลของอาหารในภาชนะบรรจุ และยกเลิกโดย (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 หากข้อกำหนดในประกาศเฉพาะเรื่องที่มีการอ้างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ยังมีผลใช้บังคับอยู่ มีข้อกำหนดไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับใด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567 ใช้แทนที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก ดังนั้นหากข้อกำหนดหัวข้อใดในข้อ 5 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) กำหนดไว้ตรงกับหัวข้อของประกาศเฉพาะ ให้ปฏิบัติตามประกาศเฉพาะ และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นที่เหลือทั้งหมดในข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567
3.2	ถาม ตอบ	กรณีที่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารชนิดใดมีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงผลอาหารไว้เป็นการเฉพาะ หากขัดกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงผลของอาหารในภาชนะบรรจุ จะยึดฉบับใด 1. กรณีเป็นข้อกำหนดหัวข้อเดียวกันต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดการแสดงผลอาหารใดอาหารหนึ่งไว้เป็นการเฉพาะก่อน เช่น การแสดงวันเดือนและปีที่ผลิต และ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี สำหรับอาหารพร้อมบริโภค 2. กรณีเป็นข้อกำหนดอื่นที่ไม่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงผลของอาหารในภาชนะบรรจุ เช่น ประกาศกระทรวงสาธารณสุขของอาหารบางประเภท มิได้มีการพูดถึงการแสดงผลวัตถุดิบอาหารไว้ ดังนั้นต้องปฏิบัติตามข้อ 5(7) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) ซึ่งต้องแสดงหน้าที่ของวัตถุดิบอาหาร ตามด้วยชื่อเฉพาะหรือ INS number 3. กรณีเป็นข้อกำหนดวัตถุดิบอาหารและประกาศเฉพาะกำหนดให้ต้องแสดงข้อความ “ใช้.....เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล” หรือ “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์” หรือ “ใช้วัตถุกันเสีย” ซึ่งเป็นข้อความที่ทับซ้อนกับประกาศฯ (ฉบับที่ 450) ให้แสดงข้อความตามข้อ 5 (7) ได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศเฉพาะ
3.3	ถาม ตอบ	กรณีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารระบุให้แสดง “ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” ซึ่งไม่ตรงกับข้อกำหนดการแสดงผลส่วนประกอบตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงผลของอาหารในภาชนะบรรจุ ซึ่งกำหนดให้แสดงส่วนประกอบเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก ดังนั้นจะต้องแสดงส่วนประกอบสำคัญบนฉลากอย่างไร การแสดงผลส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 293) พ.ศ. 2548 เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยไม่ต้องแสดงส่วนประกอบเป็นร้อยละโดยน้ำหนักแต่ให้แสดง “ชื่อและปริมาณของส่วนประกอบสำคัญของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และส่วนประกอบที่มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ ในฉลากของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ข้อ		ประเด็นคำถาม
3.4	ถาม	การแสดงผลกากของขนมปังที่จำหน่ายให้กับผู้ผลิตอาหาร ได้รับการยกเว้นการแสดงผลกากตามวรรคท้ายของข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงผลกากของอาหารในภาชนะบรรจุ หรือไม่
	ตอบ	ขนมปังตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 224) พ.ศ. 2543 กำหนดเฉพาะการแสดงผลกากที่จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภค ไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงผลกากให้กับผู้ผลิตอาหาร ดังนั้น การแสดงผลกากของขนมปังที่มีได้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จำหน่ายอาหาร จึงต้องปฏิบัติตามวรรคสุดท้ายของข้อ 5 ของประกาศ (ฉบับที่ 450)
3.5	ถาม	ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมเฉพาะสินค้าที่ขายในประเทศไทยเท่านั้นใช่หรือไม่ เนื่องจากข้อ 7 ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) มีการอ้างอิงถึงผลกากของอาหารที่ผลิตเพื่อการส่งออก
	ตอบ	ข้อกำหนดการแสดงผลกากของอาหารในภาชนะบรรจุครอบคลุมอาหารนำเข้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งต้องให้ปฏิบัติตามข้อ 5 ของประกาศฯ ส่วนผลกากอาหารเพื่อการส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศให้ปฏิบัติตาม ข้อ 7 ของประกาศฯ และข้อกำหนดของลูกค้านำเข้าหรือประเทศปลายทาง
3.6	ถาม	อาหารประเภทวัตถุดิบอาหารที่มีวัตถุดิบปรุงแต่งเป็นส่วนประกอบหลักต้องแสดงผลกากอย่างไร
	ตอบ	วัตถุดิบอาหารต้องแสดงผลกากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุดิบอาหาร (ฉบับที่ 2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 372) พ.ศ. 2558 เรื่อง วัตถุดิบอาหาร (ฉบับที่ 3) และยังต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 367) พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงผลกากของอาหารในภาชนะบรรจุ ในส่วนที่แตกต่างจากประกาศ (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุดิบอาหาร (ฉบับที่ 2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 372) พ.ศ. 2558 เรื่อง วัตถุดิบอาหาร (ฉบับที่ 3) ด้วย
3.7	ถาม	ขอให้ระบุชื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำหนดการแสดงผลกากไว้เป็นการเฉพาะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติตาม
	ตอบ	สามารถตรวจสอบได้จากประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องอาหารชนิดนั้นๆ ซึ่งตัวอย่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องผลกากที่มีการกำหนดการแสดงผลกากไว้เป็นการเฉพาะ เช่น นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารทารก และอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก, อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก, วัตถุดิบอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, อาหารวัตถุดิบประสมพิเศษ, เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, นมโค, นมปรุงแต่ง, นมเปรี้ยว, ไอศกรีม, อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท, ซ็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์, โกโก้และผลิตภัณฑ์จากโกโก้, เนยเทียม เนยผสม ผลิตภัณฑ์เนยเทียมและผลิตภัณฑ์เนยผสม, ข้าวเติมวิตามิน, น้ำแข็ง, น้ำแร่ธรรมชาติ, น้ำเกลือปรุงรส, น้ำปลา, ขนมปัง, วัตถุดิบแต่งกลิ่นรส, วัสดุสำเร็จรูปและขนมเยลลี่, หมากฝรั่งและลูกอม, อาหารพร้อมปรุงและอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันที และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์, ชา, กาแฟ, เครื่องดื่มเกลือแร่, น้ำมันและไขมัน, น้ำมันปลา แป้งข้าวกล้อง เป็นต้น
3.8	ถาม	การผลิตอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้ปรุงที่ใช้ในการประกอบอาหารในร้านอาหารต้องแสดงผลกากครบถ้วนตามข้อ 5 หรือไม่
	ตอบ	การแสดงผลกากอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายให้ผู้ปรุงต้องแสดงครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศฯ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
3.9	ถาม	กรณีการแสดงผลกากอาหารที่มีใช้จำหน่ายโดยตรงต่อผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุหรือผู้ปรุงหรือผู้จำหน่าย ต้องแสดงผลกากอย่างไร
	ตอบ	ต้องแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ตามข้อ 5 วรรคสุดท้ายของประกาศฯ รวม 5 รายการ เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษไว้ที่ฉลาก ได้แก่ (1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบอาหาร (4) ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก (5) ส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละของน้ำหนักโดยประมาณเรียงตามลำดับปริมาณจากมากไปน้อย (9) แสดง วัน เดือนและปี หรือเดือนและปี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย หรืออาจแสดงข้อความ “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้น แต่ต้องแสดงรายละเอียดครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศฯ เป็นภาษาไทยไว้ที่คู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่ายด้วย
3.10	ถาม	การแสดงผลกากของอาหารในภาชนะบรรจุที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่าย ซึ่งจำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุอาหารหรือผู้ปรุงอาหารหรือผู้จำหน่ายอาหาร จะแสดงเป็นภาษาอื่นได้หรือไม่
	ตอบ	ต้องแสดงข้อความเป็นภาษาไทยเท่านั้น แต่อาจแสดงเป็นภาษาอื่นร่วมด้วยก็ได้
3.11	ถาม	ฉลากของวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศสามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
	ตอบ	การแสดงผลกากอาหารที่มีได้จำหน่ายโดยตรงกับผู้บริโภคหรือผู้แบ่งบรรจุอาหารหรือผู้ปรุงอาหารหรือผู้จำหน่ายอาหาร สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษบนฉลากได้ รวม 5 รายการ ตาม วรรคสุดท้ายของข้อ 5 แต่ต้องมีการแสดงรายละเอียดทั้งหมดเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศฯ ที่เห็นได้ชัดเจนและอ่านได้ง่ายไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่ายทุกครั้ง
3.12	ถาม	ฉลากอาหารที่นำเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคหากแสดงรายละเอียดไม่ครบทุกรายการตามข้อ 5 ของประกาศฯ ต้องทำอย่างไร
	ตอบ	ต้องจัดทำฉลากอาหารนำเข้าที่จำหน่ายต่อผู้บริโภคเป็นภาษาไทยที่ครบถ้วนทุกรายการตามข้อ 5 ของประกาศฯ
3.13	ถาม	อาหารที่จำหน่ายให้กับผู้จำหน่ายต้องแสดงฉลากครบถ้วนตามข้อ 5 หรือไม่
	ตอบ	การแสดงผลกากสำหรับอาหารที่จำหน่ายให้กับผู้จำหน่ายต้องแสดงฉลากให้ครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศฯ
3.14	ถาม	อาหารทั่วไป เช่น แป้งสาลี ต้องแสดงฉลากตามประกาศฯ ใช่หรือไม่
	ตอบ	อาหารทั่วไปที่อยู่ในภาชนะบรรจุต้องแสดงฉลากตามข้อ 5 ของประกาศฯ
4		ชื่ออาหาร ข้อ 5(1)
4.1	ถาม	การแสดงชื่ออาหารต้องแสดงอย่างไร
	ตอบ	การแสดงชื่ออาหารต้องปฏิบัติตามข้อ 4 และข้อ 14 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) แต่หากอาหารนั้นมีข้อกำหนดการแสดงชื่ออาหารกำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้นเป็นการเฉพาะ ต้องแสดงชื่ออาหารตามที่มีกำหนดไว้ในประกาศฯ เฉพาะเรื่อง ร่วมกับข้อ 4 และข้อ 14 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) เช่น กาแฟที่มีส่วนผสมของน้ำตาล ครีม สารสกัดจากโกโก้ แสดงชื่อเป็น “กาแฟปรุงสำเร็จผสมสารสกัดจากโกโก้”

ข้อ		ประเด็นคำถาม
4.2	ถาม ตอบ	ชื่ออาหาร "ชีโครงหมูสูตรฮองเต้" กับ "แกงกะหรี่อินเดีย" "ขนมปังฝรั่งเศส" "ชาหมูเยอรมัน" อนุญาตได้หรือไม่ และจะตรวจสอบแหล่งกำเนิดได้อย่างไร ควรให้ผู้ขออนุญาตแจ้งว่าสูตรแตกต่างจากตำรับธรรมดาอย่างไร และควรระบุข้อความ "สูตร" หรือ "สไตน์" ตามด้วยชื่ออาหารนั้นๆ
4.3	ถาม ตอบ	การใช้ชื่ออาหาร "ปุ๊อ๊ด" แต่ทำจากเนื้อปลา อาจทำให้เข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์ สามารถใช้ได้หรือไม่ ชื่ออาหารต้องเป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 14 ของประกาศฯ นอกจากนี้ตามข้อ 12 การแสดงฉลากต้องไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในผลิตภัณฑ์ กรณีปุ๊อ๊ดเป็นชื่อที่ทราบเป็นการทั่วกันตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช. 727/2548) ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งกำหนดนิยามว่า "ปุ๊อ๊ดหรือเนื้อปูเทียม หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากซูริมีมานวดผสมกับส่วนประกอบอื่นและเครื่องปรุงรส เช่น แป้ง ไข่ขาว น้ำตาล เกลือ กลิ่นปู จนเป็นเนื้อเดียวกัน รีดให้เป็นแผ่น ทำให้สุก ม้วนเป็นแท่ง ตกแต่งส่วนที่เป็นผิวด้วยสีผสมอาหาร ตัดให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ บรรจุในภาชนะบรรจุ แล้วนำไปแช่แข็งหรือแช่เย็น" ดังนั้นจึงสามารถใช้ ปุ๊อ๊ด เป็นชื่ออาหารได้
4.4	ถาม ตอบ	ข้อกำหนดในข้อ 5 (1) ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) ที่ว่าแสดงข้อความในตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน หมายถึงส่วนใดของฉลาก "ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน" หมายถึง ตำแหน่งโดยรอบของบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผู้บริโภคสามารถเห็นข้อความได้ชัดเจน
5		เลขสารบบอาหาร ข้อ 5(2)
5.1	ถาม ตอบ	เลขสารบบอาหารหมายถึงอะไร กำหนดนิยามไว้ที่ใด - การแสดงเลขสารบบอาหาร หมายถึง การแสดงเครื่องหมายหรือรูปแบบสำหรับอาหารที่ได้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนตำรับอาหาร หรืออนุญาตใช้ฉลากอาหาร หรือจดทะเบียนอาหาร หรือแจ้งรายละเอียดของอาหารแล้ว ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ เครื่องหมายกรอบ ออย. และเลขสารบบอาหาร - เลขสารบบอาหาร ประกอบด้วยตัวเลขสิบสามหลักที่แบ่งเป็นห้ากลุ่ม ซึ่ง สองหลักแรกหมายถึงจังหวัดที่สถานที่ผลิตหรือนำเข้าตั้งอยู่ ลำดับที่สามแสดงถึงหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตสถานที่ผลิตหรือนำเข้าอาหารว่า ออย. หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้อนุญาต ลำดับที่สี่ถึงแปดแสดงถึงลำดับที่ของสถานที่ผลิตหรือนำเข้าที่ได้รับอนุญาตในปีนั้นจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ลำดับที่เก้าแสดงถึงหน่วยงานที่เป็นผู้อนุญาตผลิตภัณฑ์ ลำดับที่สิบถึงสิบสามแสดงถึงลำดับที่ของอาหารที่ได้รับอนุญาตเรียงตามลำดับในสถานที่นั้นๆ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับเลขสารบบอาหาร
5.2	ถาม ตอบ	อาหารทุกชนิดต้องแสดงเลขสารบบอาหารหรือไม่ อาหารที่กำหนดให้ต้องแสดงเลขสารบบอาหาร ได้แก่ 1. อาหารควบคุมเฉพาะ, 2. อาหารที่กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน, 3. อาหารที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นอาหารที่ต้องมีฉลาก 4. อาหารชนิดอื่นที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานสถานที่ผลิตหรือสถานที่นำเข้า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง วิธีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหารที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะสำหรับอาหารนั้น ๆ และประสงค์จะแสดงเลขสารบบอาหาร

ข้อ		ประเด็นคำถาม
5.3	ถาม ตอบ	ผงปรุงรสต้องขอรับเลขเลขสารบบอาหารหรือไม่ ต้องพิจารณาประเภทอาหารว่าผงปรุงรสนั้นเป็นอาหารประเภทใด หากจัดเป็นอาหารทั่วไป (เครื่องปรุงรส) เช่น มีส่วนประกอบของ พริก เกลือ น้ำตาล อาจจะขอหรือไม่ขอรับเลขสารบบอาหารแต่ต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ แต่หากจัดผงปรุงรสนั้นเป็นอาหารประเภทวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องขอรับเลขสารบบอาหารและต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากอาหารที่บรรจุในภาชนะ และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร
6		ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิต และสถานที่นำเข้า ข้อ 5(3)
6.1	ถาม ตอบ	หากบริษัทเป็นผู้แบ่งบรรจุแต่อยากแสดงว่าเป็นผู้ผลิตได้หรือไม่ ไม่ได้ ต้องแสดงตามข้อเท็จจริงแม้ว่าตามกฎหมายผู้แบ่งบรรจุให้หมายความรวมถึงคำว่า “ผลิต” แต่กระบวนการหรือกิจกรรมต่างกัน ผู้บริโภคควรต้องได้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง ซึ่งต้องแสดงว่าเป็นผู้แบ่งบรรจุ
6.2	ถาม ตอบ	ประโยชน์ของการแสดงผู้ผลิต / ผู้แบ่งบรรจุ คืออะไร 1. ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าใครเป็นผู้ผลิต หรือผู้แบ่งบรรจุ 2. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์มีปัญหาสามารถที่จะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้ถูกต้อง สามารถทวนสอบได้ว่าสาเหตุเกิดจากผู้ใด
6.3	ถาม ตอบ	กรณีนำเข้า ต้องแสดงชื่อและประเทศผู้ผลิต การแสดงฉลากชื่อผู้ผลิตสามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ หรือต้องสะกดเป็นคำอ่านภาษาไทยด้วย การแสดงฉลากที่จำหน่ายในประเทศต้องแสดงเป็นภาษาไทย ดังนั้นหากเป็นชื่อผู้ผลิตที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องแสดงข้อความทับศัพท์หรือคำอ่านเป็นภาษาไทย
6.4	ถาม ตอบ	การแสดงชื่อและที่ตั้งในกรณีเป็นผู้ผลิตประสงค์จะแสดงชื่อ/ ที่อยู่สำนักงานใหญ่ ต้องแสดงข้อความอย่างไร เช่น ระบุว่า "ผลิตโดย (ชื่อที่อยู่สำนักงานใหญ่)" หรือ ระบุว่า "ผลิตโดยสำนักงานใหญ่ (ชื่อที่อยู่สำนักงานใหญ่)" ต้องแสดงเป็น “สำนักงานใหญ่ ...ระบุชื่อและที่ตั้งของสำนักงานใหญ่)..... ทั้งนี้การแสดงข้อความว่า “ผลิตโดย” ให้ใช้ในกรณีที่มีการแสดงเป็นชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตเท่านั้น
6.5	ถาม ตอบ	การแสดงฉลากอาหาร สามารถแสดงข้อความ "ผลิตและจัดจำหน่ายโดย" ได้หรือไม่ ได้ การแสดงข้อความที่ฉลาก สามารถแสดงได้แต่ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามข้อ 5 (3) ของประกาศฯ
7		ปริมาณสุทธิ ข้อ 5(4)
7.1	ถาม ตอบ	อาหารลักษณะอื่น ตามข้อ (4) (4.3) เป็นอย่างไร ลักษณะอื่น เช่น ลักษณะเป็นก๊าส เป็นต้น
7.2	ถาม ตอบ	การแสดงปริมาณสุทธิ หากมีโปรโมชันของแถมจะต้องระบุปริมาณสุทธิใหม่หรือไม่ ต้องแสดงปริมาณสุทธิตามข้อเท็จจริง เช่น น้ำหนักสุทธิ 30 กรัม X 6 ซอง หรือ น้ำหนักสุทธิ 180 กรัม แต่ถ้าแถมนอกซองไม่รวมอยู่ในซองมีฉลากแยกต่างหากอยู่แล้วไม่ต้องนำน้ำหนักของแถมมารวมด้วย

ข้อ		ประเด็นคำถาม
7.3	<u>ถาม</u>	ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริกซึ่งกำหนดให้ “ของแข็งแสดงน้ำหนักสุทธิ” ทำไมไม่กำหนดเป็น “ของแห้งแสดงน้ำหนักสุทธิ”
	<u>ตอบ</u>	ข้อกำหนดดังกล่าวอ้างอิงตามแนวทางของ codex “for solid food by weight”
8		ส่วนประกอบสำคัญ ข้อ 5 (5)
8.1	<u>ถาม</u>	การแสดงส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเจือปนอาหารในฉลาก ต้องระบุปริมาณหรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ข้อกำหนดตามประกาศฯ กำหนดให้แสดงส่วนประกอบที่สำคัญร้อยละโดยประมาณเรียงจากมากไปน้อย หากวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวไม่ใช่ส่วนประกอบสำคัญ ไม่จำเป็นต้องแสดงปริมาณ แต่ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร
8.2	<u>ถาม</u>	ส่วนประกอบสำคัญตามข้อ 5 (5) พิจารณาอย่างไร
	<u>ตอบ</u>	ส่วนประกอบสำคัญ หมายถึง 1. ส่วนประกอบซึ่งหากไม่มีส่วนประกอบนั้นจะไม่สามารถทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าว หรือมีคุณลักษณะหรือคุณภาพนั้นได้ เช่น ข้าวเกรียบกุ้ง หากขาดแป้งจะเป็นข้าวเกรียบไม่ได้ 2. ส่วนประกอบที่นำมาเป็นส่วนประกอบของชื่ออาหาร เช่น “นมปรุงแต่งรสกาแฟ” กาแฟถือว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญด้วย
8.3	<u>ถาม</u>	การแสดงส่วนประกอบที่ฉลาก ต้องแสดงทุกรายการที่มีการแจ้งสูตรส่วนประกอบเพื่อขึ้นทะเบียนไว้ หรือสามารถแสดงเฉพาะส่วนประกอบที่สำคัญได้
	<u>ตอบ</u>	ให้แสดงส่วนประกอบที่สำคัญตามข้อ 5 (5) แต่อาจแสดงส่วนประกอบทั้งหมดหรือไม่ก็ได้
9		ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร ข้อ 5(6)
9.1	<u>ถาม</u>	กรณีมีการใช้สารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินเป็นส่วนประกอบของอาหารที่ต้องแสดงข้อความว่า “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มี” จะรวมถึงกรณีที่มีสารก่อภูมิแพ้ติดมากับวัตถุดิบหรือไม่
	<u>ตอบ</u>	การแสดงข้อความว่า “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มี” ให้รวมทั้งที่มีการใช้เป็นส่วนประกอบและที่ติดมากับวัตถุดิบด้วย
9.2	<u>ถาม</u>	กรณีมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต ที่ต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี” มีกรณีใดบ้าง
	<u>ตอบ</u>	เช่น ใช้สายการผลิตอาหารร่วมกันในการผลิตอาหารหลายสูตร ซึ่งอาจมีการปนเปื้อนของส่วนผสมสูตรอื่นติดมากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในสายการผลิตเดียวกัน
9.3	<u>ถาม</u>	กรณีมีการใช้ส่วนประกอบที่เป็นสารก่อภูมิแพ้ และอาจมีการปนเปื้อนจากการใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตร่วมกันกับผลิตภัณฑ์สูตรอื่น จะต้องแสดงฉลากอย่างไร
	<u>ตอบ</u>	ต้องแสดงข้อความว่า “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มี และอาจมี.....” กรณีที่ไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร” อาจแสดงข้อความว่า “มี.....” และ “อาจมี.....” ไว้ในกรอบ โดยสีของตัวอักษรต้องตัดกับสีพื้น ของกรอบและสีของกรอบตัดกับสีพื้นของฉลาก

ข้อ		ประเด็นคำถาม
9.4	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การพิจารณาว่าต้องแสดงข้อความ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : อาจมี” หากมีการปนเปื้อนในกระบวนการผลิต มีหลักเกณฑ์หรือไม่ อย่างไร การพิจารณาว่าต้องแสดงข้อความดังกล่าวหรือไม่ นั้น ผู้ผลิตต้องมีการตรวจสอบว่าการล้างทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตทั้งหมดจะไม่มีวัตถุที่เป็นสารก่อภูมิแพ้หลงเหลืออยู่และไม่สามารถปนเปื้อนกับอาหารสูตรอื่นได้ อย่างไรก็ตามควรแสดงเพื่อเป็นข้อมูลกับและเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะสามารถได้แก่ตามกฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หรือ Product Liability Law (PL Law) หากผู้บริโภคเกิดการแพ้อาหารที่ไม่ได้อยู่ในส่วนประกอบแต่มีการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตได้
9.5	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	มะพร้าวและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว เป็นถั่วที่มีเปลือกแข็งหรือผลิตภัณฑ์ที่มีเปลือกแข็งหรือไม่ มะพร้าวไม่เป็นถั่ว แม้ว่ามะพร้าว (coconut) จะเป็น tree nut แต่ไม่ใช่ถั่วที่มีเปลือกแข็งที่ต้องแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ
9.6	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	อาหารใดบ้างที่มีกลูเตน ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดการแพ้ เช่น เนื้อสัตว์เทียมที่ทำจากแป้งสาลีมีกลูเตนเป็นส่วนประกอบ และอาหารที่มีธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตนเป็นส่วนประกอบ เช่น ข้าวสาลี ไรน์ บาร์เลย์ โอ๊ต สเปลท์ เป็นต้น
9.7	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	จะต้องวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร หรือไม่ ไม่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากมีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิงอยู่แล้วว่าส่วนประกอบนั้นเป็นสารก่อภูมิแพ้
9.8	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	หากต้องการวิเคราะห์สารก่อภูมิแพ้ ไม่ทราบว่าจะทางห้องปฏิบัติการมีศักยภาพในการวิเคราะห์ ครบทุกข้อตามกฎหมายบังคับหรือไม่อย่างไร ไม่ต้องวิเคราะห์ เนื่องจากเป็นข้อเท็จจริงของการใช้สารทั้ง 9 รายการเป็นส่วนประกอบ
9.9	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ที่ฉลากจะพิจารณาจากส่วนประกอบหรือการปนเปื้อนจากกระบวนการผลิตพิจารณาทั้งสองอย่าง
9.10	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	หากส่วนประกอบหลักเป็นสารก่อภูมิแพ้ เช่น นม ข้าวสาลี อยู่แล้ว (แสดงเป็นส่วนประกอบสำคัญอยู่แล้ว) จำเป็นต้องใส่ข้อความ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร” ใช่หรือไม่ หากแสดงเฉพาะส่วนประกอบจะไม่ได้รับการยกเว้นการแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ (การได้รับข้อยกเว้นไม่ต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารต้องมีการแสดงชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ชัดเจนทั้งที่ชื่ออาหารและส่วนประกอบสำคัญ)
9.11	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การแสดงสารก่อภูมิแพ้ สามารถแสดงเพิ่มเติมนอกเหนือจากประกาศฯ ได้หรือไม่ สามารถแสดงเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ประกาศฯ กำหนดไว้ได้
9.12	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	โยเกิร์ตพร้อมดื่มรสส้ม มีส่วนประกอบ คือ โยเกิร์ต (ทำจากนมผงขาดมันเนย) 50% ไม่จำเป็นต้องมีข้อความสารก่อภูมิแพ้ ใช่หรือไม่ เนื่องจากมีการแสดงชื่อและส่วนประกอบว่าเป็นโยเกิร์ตแล้ว ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากชื่ออาหารและส่วนประกอบสำคัญต้องเป็นคำที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ชัดเจน (ในกรณีนี้คือนม)
9.13	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร จะต้องระบุคำศัพท์เฉพาะ/ชื่อสารก่อภูมิแพ้ อย่างไร สามารถระบุเฉพาะคำสำคัญ (key word) ของสารก่อภูมิแพ้ 8 กลุ่มได้หรือไม่ การระบุข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ ต้องสื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน หากเป็นคำศัพท์เฉพาะ เช่น เคซีน ต้องระบุไว้นิ่งงั้นเลยว่า โปรตีนจากนม ดังนี้ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีเคซีน (โปรตีนจากนม)”

ข้อ		ประเด็นคำถาม
9.14	ถาม ตอบ	กรณีการแสดงผลจากอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศและส่งออกด้วย ซึ่งข้อกำหนดการแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารต่างกันในแต่ละประเทศ จะยึดการแสดงผลของประเทศใด และขนาดของตัวอักษรจะต้องอ้างอิงฉลากของประเทศส่งออกหรือประเทศไทย อาหารที่ผลิตหรือนำเข้าเพื่อจำหน่ายในประเทศไทยต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567 ทั้งข้อกำหนดการแสดงข้อความสำหรับผู้แพ้อาหาร และข้อกำหนดขนาดตัวอักษร ทั้งนี้สามารถแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ นอกเหนือจากประกาศกำหนดเพิ่มเติมได้ อย่างไรก็ตามหากข้อกำหนดแตกต่างกันจนไม่สามารถใช้ฉลากร่วมกันได้ ควรแยกจัดทำฉลากอาหารที่ส่งออกเป็นการเฉพาะ กรณีอาหารส่งออกให้ปฏิบัติตามข้อ 7 ของประกาศฯ (ฉบับที่ 450) และปฏิบัติตามข้อกำหนดของประเทศผู้ซื้อ
9.15	ถาม ตอบ	กรณีมีสารก่อภูมิแพ้เป็นส่วนประกอบหลัก แต่ไม่ได้แสดงเป็นส่วนหนึ่งของชื่ออาหาร แสดงเฉพาะส่วนประกอบสำคัญ เช่น คัสตาร์ด (ตราบีบี) ส่วนประกอบสำคัญ นม...% ไข่...% น้ำตาล...% สามารถยกเว้นไม่แสดงข้อความ “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มินม ไข่” ได้หรือไม่ ไม่ได้รับการยกเว้น เนื่องจากข้อความที่ระบุชื่อและส่วนประกอบสำคัญ ต้องเป็นคำที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้ไว้ชัดเจน
9.16	ถาม ตอบ	การแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารสำหรับอาหารที่มีสูตรส่วนประกอบมีนมผง โปรตีนนม เลซิตินจากถั่วเหลือง เป็นส่วนประกอบหลัก จำเป็นต้องแสดงข้อความ "ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร" สำหรับส่วนประกอบดังกล่าวทุกตัวใช่หรือไม่ สามารถแสดงเป็นกลุ่มอาหารได้หากเป็นกลุ่มอาหารชนิดเดียวกันตามข้อ 5 (6) เช่น แสดงว่า “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีผลิตภัณฑ์ของนม และผลิตภัณฑ์ของถั่วเหลือง”
9.17	ถาม ตอบ	กรณีที่สูตรส่วนประกอบมี "มอลต์สกัด" ต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารบนฉลาก อย่างไร มอลต์สกัดผลิตจากธัญพืชที่มีส่วนประกอบของกลูเตน ซึ่งต้องแสดงฉลากว่า "ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีมอลต์สกัดจากข้าวบาร์เลย์" หรือ "ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มีผลิตภัณฑ์จากข้าวบาร์เลย์"
9.18	ถาม ตอบ	รายการสารก่อภูมิแพ้ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567 สามารถตรวจสอบได้จากที่ใด สารก่อภูมิแพ้ตามประกาศฯ กำหนดตามแนวทางของโคเด็กซ์ (Codex) และสหภาพยุโรป แต่สารก่อภูมิแพ้มีมากกว่า 9 รายการ ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ซึ่งชนิดของสารที่ก่อภูมิแพ้สามารถดูได้ในกฎหมายเกี่ยวกับการแสดงฉลากของเป็นต่างๆ เช่น สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น เป็นต้น
9.19	ถาม ตอบ	กรณีอาหารที่มีส่วนประกอบจากน้ำมันถั่วลิสง หรือน้ำมันถั่วเหลืองที่มีกระบวนการผลิตได้น้ำมันบริสุทธิ์ ไม่มีโปรตีนอยู่ในส่วนประกอบ จะต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารหรือไม่ ต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารด้วย เนื่องจากแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารตาม ข้อ 5 (6) กำหนดว่า“(6) ข้อความว่า “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มี” กรณีมีการใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารอาหารตามวรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินได้แก่(6.5) ถั่วลิสง ถั่วเหลือง และผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสง ถั่วเหลือง ทั้งนี้ ความใน (6) ไม่รวมถึงอาหารที่มีสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินเป็นส่วนประกอบที่สำคัญ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
		และมีการแสดงชื่ออาหารที่ระบุชื่อสารก่อภูมิแพ้หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกินไว้ชัดเจนแล้ว เช่น นำนมโคสด ถั่วลิสงอบกรอบ เป็นต้น” ดังนั้นหากมีผลิตภัณฑ์จากถั่วลิสงเป็นส่วนประกอบของอาหารจะต้องแสดงข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหารตามที่กำหนดไว้ตามข้อ 5 (6) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) เนื่องจากไม่ได้มีข้อยกเว้นกรณีดังกล่าวไว้แต่อย่างใด
9.20	ถาม ตอบ	พิจารณาอย่างไรว่าต้องแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ หรือสารที่ก่อภาวะภูมิไวเกิน ตามข้อ 5 (6)(6.9) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ กรณีมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารในกลุ่มของซัลไฟต์ เช่น Sulfur dioxide, Sodium sulfite เป็นต้น แล้วพบว่าปริมาณตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยมีปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
9.21	ถาม ตอบ	ข้อกำหนดการแสดงข้อมูลสารก่อภูมิแพ้ “หมึก หอย และผลิตภัณฑ์จากหมึก หอย” หมึกครอบคลุมกรณีใดบ้าง ข้อกำหนด หอย และหมึก อ้างอิงมาจาก Mollusks หรือ อาจเรียกว่า molluscs เป็นชื่อสามัญ ของสัตว์น้ำในไฟลัมมอลลัสกา (mollusca) สัตว์น้ำ ในกลุ่มนี้ ประกอบด้วย หอย และ ปลาหมึก ปลาหมึก หรือ หมึก คือ สัตว์น้ำเค็มที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ประเภทของหมึก เช่น หมึกกระดอง (Cuttlefish, Rainbow Cuttlefish) ชื่อวิทยาศาสตร์ Sepia brevimana, Sepia pharaonis หมึกหอม / หมึกตะเภา (Soft Cuttlefish) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sepioteuthis lessoniana หมึกยักษ์หรือหมึกสาย (Octopus) ชื่อวิทยาศาสตร์ Octopus membranaceous และหมึกกล้วย (Squid / Splendid Squid) ชื่อวิทยาศาสตร์ : Loligo spp. Loligo formosana
10.		วัตถุเจือปนอาหาร ข้อ 5(7)
10.1	ถาม ตอบ	แนวทางการแสดงข้อความกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหาร สามารถอ้างอิงจากที่ใด เนื่องจากการแสดงหน้าที่ของคู่มือข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (GSFA) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารมีความแตกต่างกัน เช่น “สารควบคุมความเป็นกรด” กับ “ปรับความเป็นกรด” หรือ “สารกันเสีย” กับ “กันเสีย” เป็นต้น ใช้แนวทางตาม General Standard for Food Additive ของโคเด็กซ์ ซึ่งกำหนดไว้ในคู่มือข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหารตามมาตรฐานทั่วไปสำหรับวัตถุเจือปนอาหารของโคเด็กซ์ (GSFA) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเรื่องข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร และประกาศที่เกี่ยวข้อง ร่วมกัน ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ผลิตหรือนำเข้าวัตถุเจือปนอาหารจะต้องแสดงฉลากตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 363) พ.ศ. 2556 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับ 2) ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยและประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 372) พ.ศ. 2558 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (ฉบับที่ 3) อยู่แล้ว ซึ่งจะต้องปฏิบัติแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ร่วมกับชื่อเฉพาะหรือ INS Number ดังนั้นผู้ผลิตอาหารที่ใช้วัตถุเจือปนอาหารนั้นเป็นส่วนประกอบสามารถทราบได้ว่าวัตถุเจือปนอาหารดังกล่าวมีกลุ่มหน้าที่ และชื่อเฉพาะหรือ INS Number ไດ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
10.2	ถาม ตอบ	ทราบได้อย่างไร วัตถุเจือปนอาหารที่ติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร เป็นส่วนประกอบของอาหาร อยู่ในปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร การพิจารณาว่ามีวัตถุเจือปนอาหารติดมากับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหาร เป็นส่วนประกอบของอาหารใน ปริมาณที่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ของการใช้วัตถุเจือปนอาหาร อาจพิจารณาได้ดังนี้ 1. เข้านิยามของวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างหรือติดมากับอาหาร (Carry Over of Food Additives into Foods) หรือไม่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 1.1 เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอื่นของอาหาร ตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขว่าเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 1.2 เมื่อนำวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามข้อ 1.1 มาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณของวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ <u>ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร</u> ต้องไม่เกินค่าปริมาณการใช้สูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ ใช้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าเรื่องวัตถุเจือปนอาหาร ตามข้อ 2 1.3 เมื่อนำวัตถุดิบหรือส่วนประกอบตามข้อ 1.1 มาใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่<u>ตกค้าง มาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร</u> จะต้องไม่เกินปริมาณการใช้สูงสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่ อนุญาตให้ใช้ในวัตถุดิบหรือส่วนประกอบนั้นๆ และเป็นไปตามหลักการของความเหมาะสมทางด้านเทคโนโลยี การผลิตและหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต รวมทั้งต้องสอดคล้องตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่า เรื่องวัตถุเจือปนอาหาร 2. กำหนดวิธีการคำนวณปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่ตกค้างมาจากวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร จะ คำนวณตามสัดส่วนที่มีการใช้จริง และตรวจสอบปริมาณที่คำนวณได้เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 1.2 และต้อง พิสูจน์ว่าปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่คำนวณจากสัดส่วนวัตถุดิบที่ใช้ไม่มีผลทางเทคโนโลยี หรือมีผลต่อ คุณลักษณะของผลิตภัณฑ์สุดท้าย โดยอาจมีพิจารณาดังนี้ 2.1 ปริมาณวัตถุเจือปนอาหารที่คำนวณต่ำกว่าปริมาณสูงสุดที่ใช้ในกฎหมายของสารนั้น (ตัวเลขที่ได้ต้องไม่ เกินปริมาณต่ำสุดของวัตถุเจือปนอาหารที่อนุญาตให้ใช้ในอาหาร เช่น Benzoate อนุญาตให้ใช้ในอาหาร หลายชนิด โดยกำหนดช่วงระหว่างไม่เกิน 200 ppm ถึง ไม่เกิน 5000 ppm อาจสรุปได้ว่าปริมาณที่ คำนวณได้ต่ำกว่า 200 ppm แสดงว่าไม่มีผลทางด้านเทคโนโลยี) และ 2.2 มีข้อมูลทางวิชาการที่บ่งชี้ว่าปริมาณที่คำนวณได้ต่ำกว่าระดับที่ใช้ผลทางเทคโนโลยีในอาหารนั้น โดยอ้างอิง ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร เช่น รายงานการวิจัย Text book วารสาร บทความทางวิชาการที่ศึกษา ผลทางเทคโนโลยีของวัตถุเจือปนอาหารชนิดนั้นๆ หรือผลทดสอบทางประสาทสัมผัส (sensory evaluation) กรณี วัตถุเจือปนอาหารที่มีผลต่อลักษณะทางกายภาพของอาหาร เช่น สี รสชาติ เป็นต้น
10.3	ถาม ตอบ	วัตถุเจือปนอาหารที่ติดมากับวัตถุดิบ และไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์กับผลิตภัณฑ์สุดท้ายต้องแสดงข้อมูล วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ หากไม่เกิดผลตามวัตถุประสงค์ต่อผลิตภัณฑ์สุดท้ายไม่ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร
10.4	ถาม ตอบ	หากวัตถุเจือปนอาหารที่ติดมากับวัตถุดิบเป็นสารที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์สุดท้ายตามประกาศกระทรวง สาธารณสุขที่กำหนดไว้เฉพาะได้หรือไม่ หากประกาศกระทรวงสาธารณสุขกำหนดห้ามใช้สารให้ความหวาน หรือวัตถุกันเสียในอาหารที่มีประกาศ กำหนดห้ามใช้ ต้องพิจารณาเป็นกรณีไป เช่น วัตถุดิบนั้นอนุญาตให้ใช้วัตถุเจือปนอาหารและพิสูจน์ได้ว่าติด มากับวัตถุดิบไม่ได้ใส่ในผลิตภัณฑ์สุดท้าย เช่น โยเกิร์ตใส่แยม วัตถุกันเสียติดมาในแยม และปริมาณที่ใช้ต้อง ไม่มีผลต่อผลิตภัณฑ์สุดท้าย

ข้อ		ประเด็นคำถาม
10.5	ถาม ตอบ	ทำไมต้องระบุในฉลากว่าเป็นสีสังเคราะห์ หรือสีธรรมชาติ และหากอาหารชนิดนั้นใช้ทั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติ จะแสดงฉลากอย่างไร ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) ฯ ยกเลิกข้อกำหนดการแสดง "สีธรรมชาติ" และ "สีสังเคราะห์" แล้ว ผู้ประกอบการสามารถแสดงหน้าที่ "สี" แล้วตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number ได้ ทั้งนี้หากผู้ประกอบการมีความประสงค์จะแสดง "สีธรรมชาติ" หรือ "สีสังเคราะห์" ด้วยก็ได้ ทั้งนี้หากมีการใช้ทั้งสีสังเคราะห์และสีธรรมชาติในอาหารชนิดเดียวกัน ก็ต้องระบุทั้ง สีสังเคราะห์ตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number และ สีธรรมชาติตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number การให้ระบุที่ฉลากก็เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อของผู้บริโภค
10.6	ถาม ตอบ	สีสังเคราะห์กับสีธรรมชาติต่างกันอย่างไร "สีธรรมชาติ" หมายถึง สีที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยความหมายของสีธรรมชาติหมายถึงสีที่ได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ หรือจุลินทรีย์ ผ่านกระบวนการแบบดั้งเดิมหรือกรรมวิธีทางกายภาพหรือกระบวนการทางเคมี ซึ่งกระบวนการหรือกรรมวิธีดังกล่าวไม่เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีของสีที่มีตามธรรมชาติ ¹ "สารสกัดให้สีจากส่วนของพืชหรือสัตว์" หมายถึง สารให้สีที่ได้จากส่วนต่างๆ ของ พืช เช่น ราก ใบ ผล เปลือกดอก หรือส่วนต่างๆ ของสัตว์ซึ่งมีประวัติการบริโภค เป็นอาหารและได้จากวิธีทางกายภาพหรือสกัดด้วยน้ำเท่านั้น ทั้งนี้ในกระบวนการ ผลิตจะต้องไม่มีขั้นตอนใด ๆ ที่ทำให้สารที่ให้สีดังกล่าวมีความบริสุทธิ์ขึ้นจากที่มีในธรรมชาติโดยอาจอยู่ในรูปของเหลวเข้มข้น หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว หรือผง หรือของแข็ง และอาจมีการเติมส่วนประกอบอื่น เช่น วัตถุเจือปนอาหาร หรือวัตถุอื่น ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเพื่อประโยชน์ในกระบวนการผลิต คุณลักษณะของเหลวเข้มข้น, ของกึ่งแข็งกึ่งเหลว, ผงหรือของแข็ง ตัวอย่างสีธรรมชาติตามนิยามข้างต้น INS 100 (i) Curcumin INS 101 (iii) Riboflavin from <i>Bacillus subtilis</i> INS 101 (iii) Riboflavin from <i>Ashbya gossypii</i> INS 120 Carmines INS 140 Chlorophylls INS 141 (i) Chlorophylls, copper complexes INS 141 (ii) Chlorophyllin copper complexes, potassium and sodium salts INS 150a Caramel I-plain caramel INS 150b Caramel II-sulfite caramel INS 150c Caramel III-Ammonia caramel INS 150d Caramel IV-Sulfite ammonia caramel INS 160a (ii) beta-Carotenes, vegetable INS 160a (iii) beta-Carotene, <i>Blakeslea trispora</i> INS 160b (i) Annatto extracts, bixin based INS 160b (ii) Annatto extracts, norbixin based INS 160c(i) Paprika oleoresin

¹ที่มา: [The Natural Food Colours Association: NATCOL](#) (Category N1 และ N2)

ข้อ		ประเด็นคำถาม
		INS 160c(ii) Paprika extract INS 160d (ii) Lycopene, Tomatoes INS 160d (iii) Lycopene, <i>Blakeslea trispora</i> INS 161b(i) Lutein from <i>Tagetes erecta</i> INS 161b(iii) Lutein esters from <i>Tagetes erecta</i> INS 162 Beet Red INS 163 (ii) Grape skin extract
10.7	ถาม ตอบ	สารช่วยในการผลิต (Processing aid) ต้องแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ 1. ต้องพิจารณาว่าเข้านิยามของสารที่ช่วยในกระบวนการผลิตหรือไม่ “สารช่วยในการผลิต” หมายความว่า สารหรือวัตถุใดซึ่งมิได้ใช้บริโภคในลักษณะเป็นส่วนประกอบของอาหาร แต่ใช้ในกระบวนการผลิตวัตถุดิบหรือส่วนประกอบของอาหาร เพื่อให้เป็นไปตามเทคโนโลยีระหว่างการผลิตคุณภาพหรือการแปรรูป โดยอาจจะมีสารหรืออนุพันธ์ของสารนั้นเหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์ได้โดยไม่ตั้งใจและไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต² 2. พิจารณาเงื่อนไขหากเข้าข่ายกรณีนี้ไม่ต้องแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร ดังนี้ 2.1 มีหน้าที่เป็น processing aid และสารหรือวัตถุใดที่ถูกนำมาใช้ในระหว่างการผลิตวัตถุดิบ/ส่วนประกอบหรืออาหารมีการใช้ในระหว่างกระบวนการผลิต (ตรวจสอบจาก IPA) และ 2.2 มีขั้นตอนหรือวิธีการกำจัดหรือลดปริมาณสารหรือวัตถุหรืออนุพันธ์ของสารที่ตกค้างในผลิตภัณฑ์สุดท้ายหรือปริมาณของสารไม่ส่งผลต่อลักษณะหรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์สุดท้ายนั้น โดยปริมาณตกค้างนั้นต้องไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
10.8	ถาม ตอบ	ส่วนใดหรือตำแหน่งใดของฉลากที่ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารที่ฉลากอาหาร วัตถุเจือปนอาหารจัดเป็นส่วนประกอบอาหารในการผลิตอาหาร ดังนั้นต้องแสดงต่อจากส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร ทั้งกรณีที่เป็นส่วนประกอบสำคัญหรือไม่สำคัญก็ตาม
10.9	ถาม ตอบ	ข้อ 5(5) กำหนดให้แสดงส่วนประกอบที่สำคัญเป็นร้อยละโดยประมาณ แต่วัตถุเจือปนอาหารไม่ได้เป็นส่วนประกอบสำคัญ ไม่ต้องแสดงทุกชนิดตามข้อกำหนดในข้อ 5(7) ได้หรือไม่ เนื่องจากวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้เป็นความลับทางการค้า ส่วนประกอบสำคัญเป็นข้อกำหนดตาม ข้อ 5 (5) แต่การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร เป็นข้อกำหนดตามข้อ 5 (7) ดังนั้นต้องแสดงทุกชนิดที่มีการใช้ในอาหาร
10.10	ถาม ตอบ	การแสดงวัตถุเจือปนอาหาร ตาม ข้อ 5(7) ต้องแสดงข้อความตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะด้วยหรือไม่ เช่น “ใช้.....เป็นวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล” หรือ “เจือสีธรรมชาติ” หรือ “เจือสีสังเคราะห์” หรือ “ใช้วัตถุกันเสีย” เป็นต้น การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารให้แสดงตามข้อ 5(7) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะอีก เนื่องจากเป็นการแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารที่ครอบคลุมถึงข้อความที่กำหนดไว้ตามประกาศเฉพาะไว้แล้ว

² นิยามตาม ประกาศกระทรวงสาธารณสุข(ฉบับที่ 259) พ.ศ.2545 เรื่อง การใช้เมทิลแอลกอฮอล์เป็นสารช่วยในการผลิต (Processing aid) อาหารบางชนิด

ข้อ		ประเด็นคำถาม
10.11	ถาม ตอบ	การใช้ aspartame ให้ใส่หน้าที่เป็นวัตถุปรุงแต่งรสได้หรือไม่ หน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารให้ใช้แนวทางตาม GSFA และ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง ข้อกำหนดการใช้วัตถุเจือปนอาหาร aspartame มีหน้าที่เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จึงต้องแสดงหน้าที่ให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด
10.12	ถาม ตอบ	การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหารกรณีเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้ความหวานแสดงอย่างไร แสดงกลุ่มหน้าที่ ร่วมกับชื่อเฉพาะเท่านั้น ไม่สามารถแสดง INS Number ได้
10.13	ถาม ตอบ	ทำไมวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้ความหวานกำหนดให้แสดงชื่อเฉพาะเท่านั้นไม่สามารถแสดง INS number ได้ เนื่องจากเป็นวัตถุเจือปนอาหารที่สำคัญที่ผู้บริโภคให้ความสนใจอยากทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อ เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานสารให้ความหวานบางชนิด หรือผู้แพ้วัตถุปรุงแต่งรสอาหารบางชนิด เป็นต้น ดังนั้นจึงยังคงข้อกำหนดเดิมตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 ไว้ หากมีการใช้วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร และวัตถุให้ความหวาน ต้องแสดงชื่อเฉพาะด้วย
10.14	ถาม ตอบ	หัวข้อการแสดงวัตถุเจือปนอาหารต้องมีข้อความอะไรกำกับไว้หรือไม่ ไม่มีหัวข้อแสดงวัตถุเจือปนอาหาร แต่ควรแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารด้านล่างต่อจากส่วนประกอบที่สำคัญของอาหาร
10.15	ถาม ตอบ	วัตถุเจือปนอาหาร ที่ไม่มี INS number จะแสดงอย่างไร เช่น Maltodextrin, Glycine วัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มี INS Number ให้แสดงกลุ่มหน้าที่ร่วมกับชื่อเฉพาะ แทน INS Number โดยให้แสดงชื่อเฉพาะตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร และ ฉบับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม และประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่เกี่ยวข้อง
10.16	ถาม ตอบ	การแสดงวัตถุเจือปนอาหารที่ต้องระบุกลุ่มหน้าที่ร่วมกับ INS Number หรือชื่อเฉพาะ หากเลือกแสดง INS จะต้องระบุว่า "INS....." หรือระบุเฉพาะตัวเลข INS ต้องระบุคำว่า "INS" ด้วย
10.17	ถาม	ถ้าอาหารมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาล โดยมีส่วนประกอบดังนี้ มอลทิทอล 30% แอสปาแทม 0.2% อะซิซัลเฟมเค 0.1% สีธรรมชาติ ต้องแสดงฉลากอย่างไร <u>แบบที่ 1</u> มอลทิทอล 30% แอสปาแทม 0.2% อะซิซัลเฟมเค 0.1% (วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล มอลทิทอล แอสปาแทม อะซิซัลเฟมเค) สีธรรมชาติ (INS140) <u>แบบที่ 2</u> วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (มอลทิทอล 30% แอสปาแทม 0.2% อะซิซัลเฟมเค 0.1%) และต้องแสดงข้อความตามประกาศ "มีการใช้ มอลทิทอล แอสปาแทม อะซิซัลเฟมเค เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล" เจือสีธรรมชาติ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
	ตอบ	แสดงข้อความ “วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (มอลทิทอล แอสปาแตม อะซิซัลเฟมเค), สีธรรมชาติ (INS140)” การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร ต้องระบุกลุ่มหน้าที่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อเฉพาะ หรือ INS Number หากเป็นวัตถุปรุงแต่งรสและวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลให้แสดงกลุ่มหน้าที่ตามด้วยชื่อเฉพาะเท่านั้น
10.18	ถาม	แสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือแสดงชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System : INS for Food Additives จะเป็นการแสดงข้อมูลที่มากเกินไป และการแสดง INS อาจทำให้ผู้บริโภคสับสนมากขึ้น
	ตอบ	ข้อกำหนดดังกล่าวอ้างอิงตามแนวทางของ codex แต่หากผู้ประกอบการเห็นว่าการแสดง INS ให้ข้อมูลกับผู้บริโภคไม่เพียงพอ สามารถแสดงชื่อเฉพาะแทนได้ ทั้งนี้ สำหรับวัตถุเจือปนอาหารที่มีใช้เป็นวัตถุดิบเสีย วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล และสี อาจแสดงข้อความว่า “วัตถุเจือปนอาหาร” แทนชื่อกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารได้ร่วมกับชื่อเฉพาะ หรือร่วมกับตัวเลขตาม International Numbering System: INS for Food Additives
10.19	ถาม	กรณีที่สุดส่วนประกอบมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดผสม ต้องแยกย่อยรายละเอียดวัตถุเจือปนอาหารทั้งหมดในการแสดงฉลากอาหารหรือไม่
	ตอบ	ต้องแสดงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ทั้งหมด ตามข้อ 5 (7) ของประกาศฯ
10.20	ถาม	กรณีเนื้อปลาดิบที่นำมาทำกุนเชียงมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารแต่ผู้ผลิตกุนเชียงไม่ทราบว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารจะต้องปฏิบัติอย่างไร
	ตอบ	ผู้ผลิตอาหารจำเป็นต้องทราบแหล่งที่มาของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารว่ามีการใช้วัตถุเจือปนอาหารหรือไม่ เนื่องจากต้องแสดงฉลากตามข้อ 5 (7) ของประกาศฯ อย่างไรก็ตามกฎหมายกำหนดให้การแสดงฉลากให้กับผู้ผลิตอาหารจะต้องแสดงข้อมูลครบถ้วนตามข้อ 5 ของประกาศฯ ไว้ในคู่มือหรือเอกสารประกอบการจำหน่ายทุกครั้ง ซึ่งรวมถึงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ด้วย
10.21	ถาม	การแสดงวัตถุเจือปนอาหารบนฉลากอาหาร ต้องแสดง "หน้าที่ (ชื่อสาร)" หรือสามารถแสดง "ชื่อสาร (หน้าที่)" ก็ได้ เช่น "แอสปาแตม (วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล)" หรือบังคับใช้เฉพาะ "วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล (แอสปาแตม)"
	ตอบ	ข้อกำหนดตามประกาศฯ ข้อ 5 (7) (7.3) กำหนดให้แสดงวัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล แล้วตามด้วยชื่อเฉพาะ "วัตถุที่ให้ความหวานแทนน้ำตาล (แอสปาแตม)"
10.22	ถาม	การแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องแสดงส่วนประกอบวัตถุเจือปนอาหารแยกตามชนิดของแต่ละส่วนประกอบที่มีการใช้หรือไม่
	ตอบ	เนื่องจากไม่ได้บังคับรูปแบบการแสดงผลวัตถุเจือปนอาหาร สามารถแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารได้ทั้ง 2 แบบ คือ แสดงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ทั้งหมดในอาหารด้านล่างของส่วนประกอบ หรือ แสดงวัตถุเจือปนอาหารที่มีการใช้ในส่วนประกอบนั้นๆ ต่อจากส่วนประกอบแต่ละชนิดก็ได้

ข้อ		ประเด็นคำถาม
10.23	<u>ถาม</u>	กรณีที่มีการเติมวิตามินซีเพื่อวัตถุประสงค์ เกี่ยวกับเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เป็นวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารตามข้อ 5(7) หรือไม่
	<u>ตอบ</u>	หากไม่ได้มีการใช้เป็นวัตถุเจือปนอาหาร ไม่ต้องแสดงข้อมูลวัตถุเจือปนอาหารตามข้อ 5(7) แต่ต้องแสดงข้อมูลโภชนาการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง ฉลากโภชนาการด้วย
10.24	<u>ถาม</u>	สี และวัตถุแต่งกลิ่นรส จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหาร หรือไม่
	<u>ตอบ</u>	สี จัดเป็นวัตถุเจือปนอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 281) พ.ศ. 2545 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร สำหรับวัตถุแต่งกลิ่นรส หมายถึง วัตถุที่นำมาใช้แต่งกลิ่นหรือรสของอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 223) พ.ศ. 2544 เรื่อง วัตถุแต่งกลิ่นรส ซึ่งมีกฎหมายควบคุมแตกต่างกัน
10.25	<u>ถาม</u>	การแสดงฉลากวัตถุเจือปนอาหาร หากมีการใช้ในโตรเจนในการบรรจุอาหาร แสดงอย่างไร
	<u>ตอบ</u>	ให้แสดงข้อความว่า “ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (Packaging gas) (ไนโตรเจน) หรือ ก๊าซที่ช่วยในการเก็บรักษาอาหาร (INS 942) หรือ วัตถุเจือปนอาหาร (INS 942) หรือ วัตถุเจือปนอาหาร (ไนโตรเจน)”
11		วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน ข้อ 5(9)
11.1	<u>ถาม</u>	การแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุต้องแสดงปี เป็น พุทธศักราช หรือ คริสตศักราช
	<u>ตอบ</u>	การแสดงปีไม่ได้กำหนดว่าต้องแสดงเป็น พุทธศักราช หรือ คริสตศักราช หากระบุตัวเลขเป็นพุทธศักราช หรือ คริสตศักราช หากไม่ได้เรียงลำดับเป็นวันเดือนปี ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนได้ว่าเป็นปี พ.ศ. หรือ ปี ค.ศ. หรือการแสดงปีด้วยตัวอักษรเพียง 2 หลัก ต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นวัน หรือมีข้อความสื่อได้ว่าเป็นปี ค.ศ.
11.2	<u>ถาม</u>	การแสดงวันเดือนปี กำหนดให้ต้องแสดงเป็นภาษาไทย การระบุเดือนเป็นตัวอักษรได้หรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ข้อกำหนดของการแสดงวันเดือนปี ต้องแสดงเรียงตามลำดับ โดยอาจแสดงเดือนเป็นตัวเลขหรือตัวอักษรแทนได้ แต่หากแสดงวันเดือนปีไม่เรียงตามลำดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดงข้อความดังกล่าวกำกับไว้ด้วย
11.3	<u>ถาม</u>	การกำหนดขนาดตัวอักษรของการแสดงข้อความ “ควรบริโภคก่อน” และ วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน รวมถึงกำหนดขนาดของข้อความ “ดูวันหมดอายุที่.....” ด้วยหรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ใช่ ต้องเป็นขนาดเดียวกัน
11.4	<u>ถาม</u>	การแสดงวันเดือนปี ที่ควรบริโภคก่อน สามารถเรียงลำดับแบบอื่นได้หรือไม่ เช่น เดือน วัน ปี (กรณีนำเข้า)
	<u>ตอบ</u>	หากไม่เรียงลำดับวัน เดือน ปี ต้องมีข้อความที่สื่อให้เข้าใจอย่างชัดเจนของการแสดงข้อความ “ควรบริโภคก่อน” (เดือน วัน ปี) กำกับไว้ด้วย
11.5	<u>ถาม</u>	การแสดงผลตามข้อ 5 (9) สามารถแสดงเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่ MMDDYY / BBE/MFG date
	<u>ตอบ</u>	การแสดงผล “วัน เดือน ปี” หรือ ข้อความ “ควรบริโภค” “หมดอายุ” “ผลิต” ต้องแสดงเป็นภาษาไทย แต่จะแสดงผลภาษาอังกฤษร่วมด้วยก็ได้แต่ต้องสอดคล้องและไม่ขัดกัน

ข้อ		ประเด็นคำถาม
11.6	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ขนาดของคำว่า ควรบริโภคก่อน/ วันที่ผลิต เช่น 31-3-2557 กำหนดให้มีขนาดเท่ากันหมดหรือไม่ ข้อความที่กำหนดให้แสดงตามข้อ 5(9) ต้องมีขนาดเท่ากันหมด
11.7	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ฉลากอาหารนำเข้าแสดงวันหมดอายุ หรือผลิต แต่ข้อกำหนดตามประกาศฯ กำหนดเป็น ควรบริโภคก่อน ต้องปฏิบัติอย่างไร ต้องปฏิบัติตามที่ประกาศกำหนด และการแสดงฉลากภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องและไม่ขัดกับภาษาไทย ทั้งนี้หากใช้วัน เดือน ปีหมดอายุมาแสดงเป็น วัน เดือน ปี ที่ควรบริโภคก่อน ก็จะผิดข้อเท็จจริง เพราะ ความหมายของคำว่า หมดอายุ และควรบริโภคก่อน มีความหมายแตกต่างกัน และต้องนำประกาศฯเฉพาะ ของอาหารนั้นๆมาพิจารณาควบคู่ไปด้วย
11.8	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	กรณีอาหารนำเข้าแสดงวันที่ผลิตไว้แล้ว การแสดง วัน เดือน ปี แสดงที่ฉลากว่า “ควรบริโภคก่อนเมื่อมี อายุ 2 ปี หลังจากวันผลิต” ได้หรือไม่ ไม่ได้ เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้แสดงวันเดือนและปีที่ควรบริโภคก่อน
11.9	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ข้อกำหนดตามข้อ 5 (9) กำหนดแสดง “ควรบริโภคก่อน” แต่ประกาศเฉพาะกำหนดให้แสดง “หมดอายุ” ต้องแสดงอย่างไร ให้แสดงตามประกาศเฉพาะ คือ “หมดอายุ”
11.10	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ฉลากแสดง “ควรบริโภคก่อน” ดูที่คอขวด แล้วที่คอขวดต้องระบุคำว่าควรบริโภคก่อนหรือไม่ ที่คอขวดอาจแสดงเฉพาะ วัน เดือน ปี ก็ได้ หรืออาจจะแสดงซ้ำที่คอขวดว่า “ควรบริโภคก่อน” อีกก็ได้
11.11	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	นิยาม “ควรบริโภคก่อน” กำหนดว่า “อาหารนั้นวางจำหน่ายไม่ได้” ซึ่งความผิดหากเกิดขึ้นจะตกอยู่ที่ผู้ใด ผู้จำหน่าย หากอาหารนั้นวางจำหน่าย ณ สถานที่จำหน่าย
11.12	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การแสดงฉลากอาหารจะสามารถแสดงคำว่า “หมดอายุ” แทนคำว่า “ควรบริโภคก่อน” ได้หรือไม่ เพราะเหตุใด ไม่ได้ เนื่องจากมีข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการแสดงฉลากของอาหาร-ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ มีหลักการต่างจากประกาศกระทรวง สาธารณสุข (ฉบับที่ 194) พ.ศ. 2543 เรื่อง ฉลาก ที่ถูกยกเลิกไปแล้วโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับ ที่ 367) พ.ศ. 2557 และได้มีการกำหนดความหมายของนิยามคำว่า “หมดอายุ” และ “ควรบริโภคก่อน” แตกต่างกัน นอกจากนั้นการแสดงฉลากของอาหาร มีข้อกำหนดการแสดง วัน เดือน ปีที่ “ควรบริโภคก่อน” และ “หมดอายุ” อยู่ใน ข้อ 5 (9) สรุปได้ว่าต้องแสดง คำว่า “ควรบริโภคก่อน” กำกับวัน เดือน ปี หรือ เดือน ปี ไว้ด้วย เว้นแต่ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารนั้นกำหนดการแสดงฉลากไว้เป็นการเฉพาะให้ แสดง วัน เดือน ปีที่ “หมดอายุ” ต้องแสดงคำว่า “หมดอายุ” ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เฉพาะ
11.13	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ข้อกำหนดการวางขาย กรณี “หมดอายุ 5 กันยายน 2567” วางขายได้จนถึงวัน เวลาใด ห้ามวางจำหน่ายหลังจากวันที่ 5 กันยายน 2567 เวลา 00.01 น. (เข้าสู่วันที่ 6 กันยายน 2567)
11.14	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ขวดน้ำพลาสติกขุ่น ไม่สามารถแสดงข้อความ วัน เดือน ปีที่หมดอายุตามประกาศฯ ได้เนื่องจากข้อจำกัด ในเรื่องของการพิมพ์ตัวอักษรบนภาชนะบรรจุ สามารถติดสติ๊กเกอร์แทนการพิมพ์ที่ภาชนะบรรจุได้

ข้อ		ประเด็นคำถาม
11.15	ถาม	เกณฑ์การพิจารณาวันหมดอายุพิจารณาอย่างไร
	ตอบ	วันหมดอายุกำหนดโดยผู้ผลิตอาหาร ซึ่งได้มีการศึกษาอายุการเก็บรักษาในภาชนะพร้อมจำหน่าย ภายใต้อุณหภูมิและเวลาที่กำหนดไว้ โดยศึกษาด้านกายภาพ ด้านเคมี ด้านจุลินทรีย์ และด้านประสาทสัมผัส
11.16	ถาม	การแสดงควรบริโภคก่อน จะต้องใช้ รูปแบบตามที่กำหนดไว้ในคำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุเท่านั้นหรือไม่
	ตอบ	สามารถใช้รูปแบบอื่นได้ แต่ต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดตามข้อ 5(9)
11.17	ถาม	อาหารชนิดใดที่กำหนดแสดงข้อความ "ผลิต" "หมดอายุ" "ควรบริโภคก่อน" ที่ต้องปฏิบัติตามประกาศ
	ตอบ	เฉพาะไม่ต้องแสดงข้อความตามข้อ 5 (9) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 แสดงตามประกาศเฉพาะ ดังนี้ (1) นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (2) อาหารทารกและอาหารสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก (3) อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก -วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า "ผลิต" กำกับไว้ด้วย หรือ วันเดือนและปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า "ผลิต" และ วันเดือนและปีที่แบ่งบรรจุ โดยมีข้อความว่า "แบ่งบรรจุ" กำกับไว้ด้วยกรณีที่เป็นการผลิตโดยการแบ่งบรรจุแล้วแต่กรณี - วันเดือนและปีที่หมดอายุ โดยมีข้อความว่า "หมดอายุ" กำกับไว้ด้วย (2) วัตถุเจือปนอาหาร -เดือนและปีที่ผลิต หรือ เดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค โดยมีข้อความว่า “ผลิต...(ระบุเดือนและปี)...” หรือ “หมดอายุ...(ระบุเดือนและปี)...” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กำกับไว้ด้วย เว้นแต่วัตถุเจือปนอาหารที่มีอายุการเก็บรักษาไม่เกิน 18 เดือน ต้องแสดงเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค โดยมีข้อความว่า “หมดอายุ...(ให้ระบุเดือนและปี)...” หรือข้อความอื่นที่มีความหมายในทำนองเดียวกัน กำกับไว้ด้วย เช่น “ใช้ได้ถึง...(ให้ระบุเดือนและปี)...” (3) เกลือบริโภค -เดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย (4) น้ำเกลือปรุงอาหาร - เดือนและปีที่ผลิต หรือ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและ ปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี การแสดงข้อความตามวรรคแรก จะต้องแสดงให้เรียงตามลำดับของวันเดือนปีตามที่กำหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ (5) อาหารฉายรังสี - วันเดือนและปีที่ทำการฉายรังสี (6) วัตถุแต่งกลิ่นรส -เดือนและปีที่ผลิต หรือวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือวันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีข้อความว่า “ผลิต” หรือ “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วย แล้วแต่กรณี การแสดงข้อความตามวรรคแรก จะต้องแสดงให้เรียงตามลำดับของวันเดือนปีตามที่กำหนด กรณีการแสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้ (7) อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
		-วันเดือนปีที่ผลิต โดยมีข้อความว่า “ผลิต” กำกับไว้ และ วันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค หรือ วันเดือนและปีที่อาหารยังมีคุณภาพหรือมาตรฐานดี โดยมีคำว่า “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” กำกับไว้ด้วยแล้วแต่กรณี และแสดงวันเดือนปีเรียงตามลำดับ กรณีที่แสดงเดือนอาจแสดงโดยใช้ตัวอักษรแทนได้
12		อาหารส่งออก ข้อ 7
12.1	ถาม	ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกแสดงอย่างไร
	ตอบ	ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจะแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องระบุ (1) ประเทศผู้ผลิต และ (2) เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
12.2	ถาม	ผลิตอาหารเพื่อการส่งออกใช้ภาษาใด
	ตอบ	ฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกจะแสดงข้อความเป็นภาษาใดก็ได้ แต่อย่างน้อยต้องระบุ (1) ประเทศผู้ผลิต และ (2) เลขสารบบอาหาร หรือเลขสถานที่ผลิตอาหาร หรือชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้
12.3	ถาม	เลขสถานที่ผลิตอาหาร สามารถแสดงตัวเลขเท่านั้นได้หรือไม่ โดยไม่มีข้อความ “เลขสถานที่ผลิตอาหาร” กำกับไว้
	ตอบ	ต้องมีข้อความระบุว่าเป็นเลขสถานที่ผลิตอาหาร หากไม่มีข้อความว่า “เลขสถานที่ผลิตอาหาร” กำกับ ก็ไม่ทราบว่าเลขที่แสดงดังกล่าวที่ฉลากเป็นเลขสถานที่ผลิตอาหาร
12.4	ถาม	อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทเพื่อการส่งออก ต้องแสดงฉลากตามข้อ 5 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 หรือไม่
	ตอบ	1. อาหารที่จะได้รับการยกเว้นเพื่อการส่งออกตามข้อ 14 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จะต้องเป็นอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามความหมายที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ของประกาศฯ 2. ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ลงวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่มีความมุ่งหมายครอบคลุมการแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ทั้งอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 และอาหารในภาชนะบรรจุอื่น ดังนั้นข้อยกเว้นตามข้อ 14 ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 355) พ.ศ. 2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ลงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 จึงยังคงหลักการเดิม คือ ไม่บังคับกับอาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิทตามข้อ 1 ที่ผลิตเพื่อการส่งออก ซึ่งรวมถึงข้อกำหนดการแสดงฉลากด้วย
12.5	ถาม	การแสดงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อส่งออกและอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศสามารถแสดงฉลาก 2 ภาษาได้หรือไม่
	ตอบ	การแสดงฉลากของอาหารที่ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศจะต้องปฏิบัติตามประกาศฯ (ฉบับที่ 450) ดังนั้นข้อความที่เป็นภาษาอังกฤษเมื่อแปลแล้วจะต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดของประกาศฯ แต่จะแสดงข้อมูลนอกเหนือจากที่ประกาศกำหนดไว้ได้ เช่น “ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร: มี...” เมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษ จะต้อง แสดงว่า “Allergen information: contain....” หรือข้อมูลการแสดงวัตถุเจือปนอาหารหากของต่างประเทศ กำหนดข้อความเพิ่มเติม เช่น permitted ...ชนิดของ food additive.... ต้องแปลเป็นภาษาไทยให้สอดคล้องกัน เป็นต้น

ข้อ		ประเด็นคำถาม
12.6	ถาม ตอบ	กรณีนำเข้าอาหาร มาเพื่อแบ่งบรรจุ (เข้าข่ายต้องขออนุญาตผลิตอาหาร (แบ่งบรรจุ) ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซึ่งผลิตจากประเทศ A กรณีส่งออก จะต้องแสดงข้อมูลประเทศผู้ผลิต กรณีส่งออกต้องแสดงข้อมูลผู้ผลิตอาหารเป็นประเทศ A หรือประเทศไทย กรณีการแสดงผลของอาหารเพื่อการส่งออก เพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจสอบย้อนกลับกรณีพบปัญหาความไม่ปลอดภัยของอาหารที่ส่งออก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตได้ กรณีดังกล่าวการแสดงข้อมูลประเทศผู้ผลิต จะต้องแสดงข้อมูลประเทศผู้ผลิต คือ ประเทศไทย และข้อมูลสถานที่ผลิตที่ได้รับอนุญาตแบ่งบรรจุไว้ โดยเลือกแสดง เป็นเลขสถานที่ผลิต หรือเลขสารบบอาหาร หรือชื่อที่ตั้งของสถานที่ผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งได้
13		ข้อกำหนดทั่วไป
13.1	ถาม ตอบ	ฉลากต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมระหว่างอาหารกับข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย หรือเครื่องหมายการค้าที่แนะนำผลิตภัณฑ์ชนิดอื่น ตามข้อ 11 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) ดังนั้นจะแสดงข้อความโฆษณาอาหารอื่นในฉลากของผลิตภัณฑ์อาหารได้หรือไม่ การโฆษณาอาหารประเภทเดียวกัน หรือสินค้าคนละประเภทบนฉลากอาหารต้องไม่ทำให้เข้าใจผิดในกลุ่มผู้บริโภค และชี้แจงให้ชัดเจน
13.2	ถาม ตอบ	เกณฑ์การพิจารณาเกี่ยวกับข้อความ “คำพ้องรูป” “พ้องเสียง” และมีแนวทางอย่างไร เกณฑ์การพิจารณาข้อความดังกล่าวต้องไม่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
13.3	ถาม ตอบ	หากชื่ออาหารหรือชื่อตราไม่เป็นคำพ้องเสียง พ้องรูป แต่อาจมีความหมายได้หลายความหมายซึ่งบางความหมายสามารถสื่อสรรพคุณได้ จะต้องดำเนินการอย่างไร พิจารณาตามข้อ 4 (1) และ (2) ต้องไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
13.4	ถาม ตอบ	การแสดงชื่ออาหารตามข้อกำหนด 4(4) “ ไม่พ้องเสียง พ้องรูป กับคำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร” รวมถึงคำภาษาต่างประเทศด้วยหรือไม่ ข้อกำหนดตามประกาศต้องแสดงข้อความภาษาไทย หากมีการแสดงภาษาอังกฤษ ข้อความดังกล่าวต้องทับศัพท์เป็นภาษาไทย หากคำที่ทับศัพท์พ้องเสียงภาษาอังกฤษและแปลความแล้วมีความหมายโอ้อวด สรรพคุณ คุณประโยชน์หรือคุณภาพ ก็ถือว่าขัดกับที่กฎหมายกำหนด
13.5	ถาม ตอบ	หลักเกณฑ์แนวทางการพิจารณาการพ้องรูป พ้องเสียง ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ด้วยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ ได้มีข้อกำหนดไว้ในข้อ 4 (4) ไว้ดังนี้ “ข้อ 4 ฉลากที่มีข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนไม่ว่าจะเป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ต้อง (4) ไม่พ้อง

ข้อ		ประเด็นคำถาม
		เสียง พ้องรูป กับคำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ดังนั้นเพื่อให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางเกี่ยวกับการพิจารณาอนุญาต ดังนี้ 1. ในหลักเกณฑ์นี้ “คำพ้องรูป” หมายถึง คำที่มีรูปเขียนเหมือนกัน ใช้พยัญชนะ สระ เครื่องหมายวรรคตอน ตัวสะกด และตัวการันต์อย่างเดียวกัน คำพ้องรูปมีทั้งที่อ่านออกเสียงเหมือนกันและอ่านออกเสียงต่างกัน “คำพ้องเสียง” หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกัน ตัวเขียนกับความหมายต่างกัน หรือไม่มีความหมาย 2. ข้อความ รูป รูปภาพ รอยประดิษฐ์ เครื่องหมาย ตรา หรือเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ไม่ว่าจะ เป็นภาษาใดที่ปรากฏในฉลาก ที่พ้องเสียง พ้องรูป กับคำหรือข้อความที่สื่อถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ สรรพคุณอันเป็นการโอ้อวด หรือเป็นเท็จ หรือเกินจริง หรือหลอกลวงทำให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ตามข้อ 4 (4) ตัวอย่างดังต่อไปนี้ (1) สื่อสรรพคุณทางยา ช่วยบำบัด บรรเทา รักษาหรือป้องกันโรคต่างๆ เช่น อ้างว่าสามารถรักษา ป้องกันโรคเบาหวาน ลดอัตราการเกิด หรือลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง ป้องกันการเกิดมะเร็ง รักษาป้องกันข้อเสื่อมรูมาตอยด์ ช่วยบรรเทาต้อหิน ต้อกระจก บำรุงหัวใจ ลดความเสี่ยงเป็นเส้นเลือดอุดตัน ลดหรือล้างสารพิษ สร้างภูมิคุ้มกัน เป็นต้น (2) สื่อสรรพคุณว่าสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่าง ลักษณะ และโครงสร้างของอวัยวะในร่างกาย เช่น ลดความอ้วน เพิ่มหน้าอก เพิ่มอวัยวะในร่างกาย ทำให้ผิวขาว เต่งตึง ลดเลือนริ้วรอย เป็นต้น (3) สื่อสรรพคุณว่ามีผลต่อการทำหน้าที่ของอวัยวะ และส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น อ้างว่าลดความอ้วน ไม่ว่าจะ เป็นทั้งหมดหรือบางส่วน ทำให้หน้าเล็ก เรียว แหลม เพิ่มส่วนสูง ขยายขนาดหน้าอก ขยายและเพิ่มขนาดอวัยวะเพศ ทำให้ผิวขาว เต่งตึง ลดเลือนริ้วรอย ทำให้ผิวพรรณขาวอมชมพู ลดปัญหาฝ้า กระ จุดต่างด้า ชะลอความแก่ของเซลล์ผิว เพิ่มพัฒนาการทางสมอง บำรุงสายตา หัวใจ ประสาท ลดความเมื่อยล้า ฟันฟูสมรรถภาพทางเพศ เป็นต้น
13.6	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	กรณีการนำเข้าสู่สินค้าที่มีลักษณะการกล่าวอ้างเช่น การกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim), การกล่าวอ้างหน้าที่ (Function Claim) ฯลฯ หรือมีชื่อทางการค้า ที่แสดงการกล่าวอ้าง ทาง อย. จะมีแนวทางในการดำเนินการอย่างไร การแสดงฉลากอาหารทั้งผลิตและนำเข้าต้องปฏิบัติตามข้อ 4 (1) ของประกาศฯ คือไม่เป็นเท็จหรือหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หรือไม่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญ
13.7	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	สามารถแสดงรูปภาพกึ่งบนฉลากวันเส้นได้หรือไม่อย่างไร ได้ โดยการแสดงรูปภาพที่ฉลากต้องปฏิบัติตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ที่ 343/2548 เรื่องหลักเกณฑ์การแสดงรูปภาพส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์บนฉลากอาหาร คือ กรณีไม่มีวัตถุดิบในผลิตภัณฑ์แต่เป็นการแนะนำให้ผู้บริโภคเติม ต้องแสดงข้อความที่สื่อถึงการแนะนำ เช่น "อาจเติมกึ่งเพื่อเพิ่มรสชาติ"

ข้อ		ประเด็นคำถาม
14		ข้อจำกัดของการกล่าวอ้าง ข้อ 12
14.1	ถาม ตอบ	อาหารที่มีข้อกำหนดห้ามใช้วัตถุกันเสีย หรือ วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล จะระบุในฉลากอาหารว่าไม่ใส่วัตถุกันเสีย หรือวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลได้หรือไม่ เช่น นมโคพาสเจอร์ไรส์ ไม่ใช้วัตถุกันเสีย ไม่สามารถกล่าวอ้างในฉลากได้ว่า “ไม่ใช้วัตถุกันเสีย” หรือ “ไม่ใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาล” เนื่องจากตามประกาศฯ ข้อ 12 (2) ไม่กล่าวอ้างเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารที่ไม่มีเงื่อนไขการใช้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยวัตถุเจือปนอาหาร
14.2	ถาม ตอบ	วัตถุห้ามใช้ในอาหาร ที่ห้ามแสดงที่ฉลากว่าไม่มีการใช้วัตถุห้ามใช้นั้น หมายถึงอะไร วัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกำหนดไว้ตามข้อ 11 (4) ของประกาศฯ หมายถึงไม่เป็นวัตถุที่ห้ามใช้ในอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เช่น ห้ามใช้ข้อความว่า “ลูกขึ้นปลอดภัย” เนื่องจากกำหนดห้ามใช้ในอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๙๑) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย
14.3	ถาม ตอบ	อาหารชนิดหนึ่งมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารชนิดหนึ่งเป็นส่วนประกอบในอาหาร เช่น ผงชูรส ผสมรวมอยู่ในพรีมิกซ์ (premix) แต่อ้างว่าไม่ใช้ผงชูรสนั้นได้หรือไม่ ไม่สามารถกล่าวอ้างว่าไม่ใช้ผงชูรส เนื่องจากในส่วนประกอบพรีมิกซ์ (premix) มีผงชูรสอยู่ และผงชูรสเป็นวัตถุเจือปนอาหาร ดังนั้นต้องแสดงตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการแสดงส่วนประกอบที่เป็นวัตถุเจือปนอาหารในฉลากตามข้อ 5 (7)
14.4	ถาม ตอบ	การแสดงข้อความที่ฉลากว่าไม่มีผงชูรส แต่มีการใช้วัตถุปรุงแต่งรสชนิดอื่น เช่น ริโบไทด์-ถือว่าเป็นการแสดงฉลากที่ทำให้เข้าใจผิดในสาระสำคัญของอาหาร การแสดงว่าไม่ใส่ผงชูรส อาจทำให้เข้าใจผิดว่าไม่มีการใส่วัตถุเจือปนอาหารซึ่งมีหน้าที่เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหาร เนื่องจากตามประกาศ (ฉบับที่ 450) การแสดงข้อความเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหาร จะต้องแสดงกลุ่มหน้าที่ของวัตถุเจือปนอาหารนั้น หากมีการใส่วัตถุแต่งรสอาหารชนิดอื่น ก็ต้องระบุกลุ่มหน้าที่ว่า เป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหารตามด้วยชื่อเฉพาะ ทั้งนี้ผงชูรสโดยทั่วไปเป็นคำเฉพาะที่เข้าใจว่าหมายถึง โมโนโซเดียมกลูตาเมต ซึ่งเป็นวัตถุปรุงแต่งรสอาหารชนิดหนึ่ง
14.5	ถาม ตอบ	การแสดงข้อความกล่าวอ้างเกี่ยวกับสารหรือชื่อส่วนประกอบอื่นใดในอาหาร จะรวมถึงการกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการหรือไม่ ไม่รวมถึงการกล่าวอ้างหน้าที่สารอาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
14.6	ถาม ตอบ	การแสดงว่าอาหารนั้นไม่มีสารนั้น กรณีกล่าวอ้างว่าไม่มีโคเลสเตอรอลในน้ำดื่ม หรือไขมันพืช สามารถกล่าวอ้างข้อความดังกล่าวได้หรือไม่ การแสดงข้อความการกล่าวอ้างเกี่ยวกับโคเลสเตอรอล ซึ่งเป็นสารอาหารต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
14.7	ถาม ตอบ	กรณีน้ำผลไม้ซึ่งไม่ได้ใส่น้ำตาล แต่ความหวานเกิดจากตัวผลไม้แล้วกล่าวอ้างว่าไม่ใส่น้ำตาลได้หรือไม่ ไม่สามารถแสดงข้อความดังกล่าวได้ เนื่องจากมีส่วนประกอบของน้ำตาลในผลไม้ ซึ่งขัดหลักเกณฑ์การกล่าวอ้าง “ไม่มีน้ำตาล” ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ

ข้อ		ประเด็นคำถาม
14.8	ถาม ตอบ	หากไม่มีการใช้สีในอาหารสามารถแสดงว่า ไม่มีการเจือสี หรือ ไม่มีสีผสม ได้หรือไม่ ต้องพิจารณาว่าอาหารนั้นตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเฉพาะเรื่องอาหารนั้นกำหนดห้ามใช้สีผสมอาหารหรือไม่ หากห้ามใช้สีในอาหารดังกล่าว จะถือว่าขัดกับข้อกำหนดตามข้อ 12 (2) ของประกาศฯ แต่หากเป็นอาหารที่อนุญาตให้ใช้ได้ สามารถแสดงข้อความดังกล่าวได้ตามความเป็นจริง ซึ่งการแสดงข้อความดังกล่าวต้องเป็นไปตามข้อ 4 คือ ไม่เป็นเท็จ หรือหลอกลวงทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิด
15		การแสดงเครื่องหมายการค้า
15.1	ถาม ตอบ	การแสดงคำว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” กำกับชื่อเครื่องหมายการค้า ด้วยลักษณะเห็นได้ชัดเจน อ่านได้ง่าย และขนาดของตัวอักษรต้องสัมพันธ์กับขนาดพื้นที่ฉลากตามข้อ 13 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) จะต้องแสดงคำว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” ทุกจุดที่มีการแสดงเครื่องหมายการค้าหรือไม่ จะต้องมีคำว่า “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” กำกับชื่อเครื่องหมายการค้า นั้น อย่างน้อยหนึ่งตำแหน่งในตำแหน่งที่สามารถเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้อาจแสดงข้อความดังกล่าวที่เป็นภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแล้วแต่กรณี ที่มีความหมายเดียวกันแทนได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สามารถใช้สัญลักษณ์ ® หรือสัญลักษณ์แทนที่บ่งชี้ให้เข้าใจว่าเป็นตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แทนการระบุ ข้อความกำกับ เช่น ชื่อตราที่ได้รับอนุญาต “..... ตราเอปี้ซี” โดยบนฉลากสามารถแสดง “....ตราเอปี้ซี” หรือ แสดงอักษรภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ เช่น ABC ® หรือ ABC TM หรือ ABC^{brand} แทนได้
15.2	ถาม ตอบ	การแสดงคำว่า "เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน" ใช้เป็นคำภาษาอังกฤษ (R) ได้หรือไม่ สามารถแสดงข้อความดังกล่าวที่เป็นภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษแล้วแต่กรณี ที่มีความหมายเดียวกันแทนได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สามารถใช้สัญลักษณ์ ® หรือสัญลักษณ์แทนที่บ่งชี้ให้เข้าใจว่าเป็นตรา หรือเครื่องหมายการค้า หรือ เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน แทนการระบุ ข้อความกำกับ เช่น ชื่อตราที่ได้รับอนุญาต “..... ตราเอปี้ซี” โดยบนฉลากสามารถแสดง “....ตราเอปี้ซี” หรือ แสดงอักษรภาษาอังกฤษหรือสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษ เช่น ABC ® หรือ ABC TM หรือ ABC^{brand} แทนได้
15.3	ถาม ตอบ	ตามข้อ 13 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) “ฉลากที่แสดงเครื่องหมายการค้าให้ระบุคำว่า "ตรา" หรือ "เครื่องหมายการค้า" หรือ "เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน" กำกับชื่อตรา หรือเครื่องหมายการค้า นั้น” -จำเป็นต้องแสดงคำเหล่านี้ในส่วนของ Logo หรือไม่ หากชื่ออาหารมีข้อความเหล่านี้อยู่แล้ว -สามารถใช้ "TM" หรือ "(R)" แสดงในส่วนของ Logo แทนข้อความได้หรือไม่เนื่องจากข้อความภาษาไทยยาว หากมีการแสดง “ตรา” หรือ “เครื่องหมายการค้า” หรือ “เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน” กำกับชื่อเครื่องหมายการค้าแล้วหนึ่งตำแหน่ง ไม่จำเป็นต้องกำกับให้ครบทุกแห่ง เว้นแต่ชื่อเครื่องหมายการค้า นั้นอาจขัดกับข้อ 4 ของประกาศ (ฉบับที่ 450) จะต้องกำกับทุกแห่ง และต้องแสดงเป็นภาษาไทยกำกับชื่อเครื่องหมายการค้าภาษาไทย

ข้อ		ประเด็นคำถาม
16		ขนาดตัวอักษร และพื้นที่ฉลาก และตำแหน่ง
16.1	ถาม	การวัดขนาดฉลากพิจารณาได้อย่างไร รวมถึงที่เป็นรอยต่อทับซ้อนกันหรือไม่
	ตอบ	การวัดขนาดพื้นที่ฉลากให้วัดตามพื้นที่ฉลากที่มีการใช้จริงที่มีการแสดงข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร
16.2	ถาม	ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน หมายถึง ส่วนใดของฉลาก
	ตอบ	“ตำแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน” หมายถึง ตำแหน่งโดยรอบของบรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุผู้บริโภคสามารถเห็นข้อความได้ชัดเจน ซึ่งประกาศฯ กำหนดไว้ คือ ชื่ออาหาร ปริมาณของอาหารเป็นระบบเมตริก และวันเดือนปีที่ควรบริโภค
16.4	ถาม	การพิจารณาขนาดพื้นที่ของฉลาก เช่น ฉลาก 2 ชั้นหน้า-หลัง, ฉลากพันรอบ, กล่อง ฯลฯ คำนวณอย่างไร
	ตอบ	ขนาดของพื้นที่ฉลาก วัดตามฉลากจริงที่อยู่บนภาชนะบรรจุทั้งหมด
16.5	ถาม	การพิจารณาขนาดพื้นที่ฉลาก คิดพื้นที่ฝาด้วยหรือไม่ เช่น ไอศกรีมโคน หรือ แยมที่มีฝาโลหะปิด และสำหรับการแสดงฉลากบนขวดแก้ว ซึ่งต้องพิมพ์ลงภาชนะบรรจุพิจารณาพื้นที่อย่างไร
	ตอบ	หากมีการแสดงข้อความใดๆตามที่กำหนดไว้ในข้อ 5 ของประกาศ ไว้ที่ภาชนะบรรจุ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของภาชนะบรรจุ ถือว่าเป็นพื้นที่การแสดงฉลากทั้งหมดด้วย
16.6	ถาม	ขนาดตัวอักษรที่ระบุในฉลาก หากนำไปปฏิบัติจริง แต่ขนาดมีผิดเพี้ยนไปเล็กน้อย จะมีโทษหรือมีความผิดอย่างไร
	ตอบ	ตัวอักษรต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด หากไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดมีโทษตามมาตรา 6(10) ปรับไม่เกิน 30,000 บาท
16.7	ถาม	การกำหนดขนาดเรื่องชื่ออาหารตามข้อ 15 (1) หากมีการใช้ชื่อไทยและอังกฤษให้ดูที่การวัดขนาดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
	ตอบ	ขนาดภาษาไทย
16.8	ถาม	ขนาดตัวอักษรสำหรับฉลากพื้นที่มากกว่า 100 ซม. ให้มีตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่า 1.5 มม. ซึ่งในฉลากอาหารที่แสดงฉลากโภชนาการด้วย การบังคับขนาดตัวอักษรไม่น้อยกว่า 1.5 มม. จะทำให้ตารางโภชนาการเล็กลง
	ตอบ	ขนาดตัวอักษรกำหนดเฉพาะรายการที่กำหนดไว้ในข้อ 14 จำนวน 6 รายการ คือ (1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบอาหาร (3) ปริมาณสุทธิ (5) ส่วนประกอบที่สำคัญ (6) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร และ (9) วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนเท่านั้น อาจต้องจัดทำขนาดตัวอักษรของข้อความอื่น เช่น สรรพคุณของอาหาร ให้มีขนาดเล็กลง
16.9	ถาม	การแสดงขนาดตัวการแสดงฉลากภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถแสดงขนาดแตกต่างกันได้หรือไม่
	ตอบ	ได้ แต่ขนาดของข้อความภาษาไทยสำหรับการแสดงฉลากอาหารทั้ง 6 รายการ คือ (1) ชื่ออาหาร (2) เลขสารบบอาหาร (3) ปริมาณสุทธิ (5) ส่วนประกอบที่สำคัญ (6) ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร และ (9) วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อน ต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก สำหรับข้อความที่เป็นภาษาไทย

ข้อ		ประเด็นคำถาม
16.10	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การวัดพื้นที่ฉลากสำหรับอาหารนำเข้าเพื่อแสดงขนาดตัวอักษรให้เป็นไปตามที่ประกาศกำหนด วัดจาก สติ๊กเกอร์ภาษาไทยที่ติดหรือวัดจากฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศ วัดจากพื้นที่ฉลากที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมด
16.11	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ฉลากอาหารหากมีขนาดเล็กมากกว่าภาษาชนะบรรจุสามารถแสดงได้หรือไม่อย่างไร ประกาศฯ มีข้อกำหนดว่าฉลากต้องสัมพันธ์กับพื้นที่ของภาษาชนะบรรจุหรือหีบห่ออื่น ๆ ตามข้อ 10 ของ ประกาศฯ ทั้งนี้ยังมีข้อกำหนดขนาดตัวอักษรทั้ง 7 รายการต้องปฏิบัติตามประกาศฯ ด้วย
17		คำเตือน
17.1	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	การแสดงคำเตือนสำหรับอาหารที่มีวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเป็นส่วนประกอบ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่มี แอสปาเทม ให้แสดงข้อความว่า “ผู้ที่มีภาวะสภาวะฟีนิลคีโตนูเรีย : ผลิตภัณฑ์นี้มีฟีนิลอะลานีน” ไม่ได้มี กำหนดไว้ตามกฎหมาย จะต้องแสดงข้อความดังกล่าวหรือไม่อย่างไร การแสดงคำเตือนเพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริโภคซึ่งขาดเอ็นไซม์ย่อยฟีนิลอะลานีนเป็นโรคเฉพาะห้าม รับประทาน นอกจากนี้การแสดงข้อมูลดังกล่าวเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการที่จะสามารถโต้แย้งตาม กฎหมาย พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551 หรือ Product Liability Law (PL Law) กรณีเกิดอันตรายจากการบริโภคอาหารนั้น เนื่องจากได้แสดงคำเตือนให้ ผู้บริโภคทราบแล้ว
17.2	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	แสดงคำเตือนกำหนดไว้ที่ใด คำเตือนที่กำหนดไว้แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลาก ของอาหารในภาษาชนะบรรจุ นอกจากนี้ยังมีกำหนดไว้ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารเฉพาะ ด้วย เช่น อาหารมีส่วนผสมของวานิลลาจะระบุ อาหารมีไบเบี๊ยกวียและสารสกัดจากไบเบี๊ยกวีย หรือเป็น ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนประกอบที่กำหนดให้ต้องระบุคำเตือน อาหารสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก นมดัดแปลงสำหรับทารกและนมดัดแปลงสูตรต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารทารกและอาหารสูตร ต่อเนื่องสำหรับทารกและเด็กเล็ก อาหารเสริมสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมโค แป้งข้าวกล้อง เป็นต้น
18		บทกำหนดโทษ
18.1	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากกำหนดนิยาม “หมดอายุ” หรือ “ควรบริโภคก่อน” โดย กำหนดว่า “.....และหลังจากวันที่ระบุไว้ นั้น อาหารนั้นวางจำหน่ายไม่ได้” ถ้าหากวางจำหน่ายผิด มาตราใด มีโทษอย่างไร กรณีแสดงฉลากไม่เป็นไปตาม ข้อ 5 (9) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ.2567 จัดเป็นการ กระทำฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท
18.2	<u>ถาม</u> <u>ตอบ</u>	ฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 450) พ.ศ. 2567 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาษาชนะ บรรจุ มีโทษอย่างไร การกระทำฝ่าฝืนประกาศ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10) โทษตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสามหมื่นบาท

ข้อ		ประเด็นคำถาม
18.3	<u>ถาม</u>	ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ห้ามใช้โซเดียมเบนโซเอต เช่น ลูกชิ้น แต่ฉลากแสดง "ใช้วัตถุกันเสีย" หากแสดงข้อความดังกล่าวมีโทษหรือไม่อย่างไร
	<u>ตอบ</u>	การแสดงฉลากลักษณะดังกล่าวไม่เป็นการฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6 (10) แต่หากมีการใช้วัตถุเจือปนอาหารไม่เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องวัตถุเจือปนอาหารจะเป็นการฝ่าฝืนประกาศฯซึ่งออกตามมาตรา 6 (5) และหากใส่ในปริมาณที่เกินค่าความปลอดภัยจะจัดเป็นอาหารไม่บริสุทธิ์ ตามมาตรา 25(1) แต่หากตรวจพบวัตถุกันเสียแล้วฉลากแสดงไม่ใช้วัตถุกันเสีย ถือเป็นอาหารปลอมตามมาตรา 25 (2)
19		อื่นๆ
19.1	<u>ถาม</u>	การเขียนโฆษณาอาหารบนฉลากสามารถทำได้หรือไม่ ถ้าโฆษณาอาหารได้ต้องขออนุญาตหรือไม่ ขออนุญาตโฆษณาอาหารแล้วต้องลงเลข ขอ. บนฉลากอาหาร ด้วยหรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ข้อความต่างๆ บนฉลากต้องเกี่ยวกับปฏิบัติตามข้อ 4 ของประกาศฯ ข้อมูลนอกเหนือจากประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลาก สามารถแสดงได้ เช่น การกล่าวอ้างสารอาหาร แต่ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ แต่ถ้ามีการกล่าวอ้างทางสุขภาพต้องส่งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และข้อความโฆษณาที่ฉลากอาหารไม่ต้องแสดงเลข ขอ. การแสดงเลข ขอ. ให้แสดงเฉพาะโฆษณาที่สื่ออื่นๆที่ไม่ใช่ฉลากเท่านั้น
19.2	<u>ถาม</u>	ป้ายโฆษณาที่แขวนคอขวดของเครื่องดื่มหลายชนิดในท้องตลาด มีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คุณประโยชน์ของอาหารถือว่าเป็นฉลากอาหารหรือไม่ หากก่อนขออนุญาตไม่แสดงให้เจ้าหน้าที่ แต่ตรวจสอบภายหลังแล้วพบว่ามีแสดงถือว่าผิดหรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ป้ายแขวนคอขวดจัดเป็นฉลากอาหารด้วย ดังนั้น หากการแสดงฉลากอาหารควบคุมเฉพาะ หรืออาหารที่ส่งมอบฉลากตามที่รัฐมนตรีกำหนด (อาหารที่ต้องยื่นฉลากให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตรวจสอบก่อนการจำหน่าย) ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตจะมีความผิด อย่างไรก็ตามอาหารทุกชนิดหากมีการแสดงฉลากเกี่ยวกับสรรพคุณ คุณประโยชน์ของอาหารเป็นเท็จ ก็ถือว่าเป็นฝ่าฝืนประกาศฯ ซึ่งออกตามมาตรา 6(10)
19.3	<u>ถาม</u>	การแสดงฉลาก GDA บนฉลากอาหาร เช่น น้ำปลา น้ำส้มสายชู ทำได้หรือไม่
	<u>ตอบ</u>	ได้ แต่ต้องแสดงตามรูปแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการแสดงฉลากของอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภคทันทีบางชนิด (GDA) และประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องฉลากโภชนาการ
19.4	<u>ถาม</u>	การแสดงข้อความ "organic/ เกษตรอินทรีย์" มีหลักเกณฑ์หรือไม่
	<u>ตอบ</u>	การแสดงข้อความดังกล่าวแสดงได้เฉพาะที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบเท่านั้น เช่น IFOAM / กรมวิชาการเกษตร ซึ่งหน่วยงานดังกล่าวจะมีหลักเกณฑ์การรับรองและออกใบรับรอง เกษตรอินทรีย์

กองอาหาร
สิงหาคม 2568

หมายเหตุ กองอาหารจะเผยแพร่ประเด็นถามตอบเพิ่มเติม หากท่านมีความสนใจขอให้โปรดติดตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบันได้ในเว็บไซต์กองอาหาร